



المحكمة التجارية بجدّة
دائرة الاستئناف الثانية

رقم الصفحة : ١
تاريخ الصك : ١٤٤٥/٠٣/١٣

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فدلى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٢٨٢٤٧١٧ وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٥

أطراف القضية

الاسم	نوع الهوية	رقم الهوية	الجنسية	صفته بالقضية	صفته بالاستئناف
عدنان احمد عباس زيني	الهوية الوطنية	١٠١٧٠٩٢٧٣٣	سعودي	المدعي	مستأنف
عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي	الهوية الوطنية	١٠٠٧٠٥٦٨٤٧	سعودي	مدعى عليه	مستأنف ضده
اسامة احمد عباس زيني	الهوية الوطنية	١٠٠٨٠١٧٣٠١	سعودي	مدعى عليه	مستأنف ضده

الوقائع

وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردتها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه تأسيساً على الفقرة الثانية من المادة السادسة والسبعون من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها/ أنه كان قد صدر حكم المحكمة العامة بجدّة برقم (43281449) وتاريخ 26/7/1434 هـ القاضي بتولي قيماً على أحمد عباس زيني -مورث المتداعين- لفقدانه الأهلية والإدراك، وأنه أثناء نظر دعوى الولاية استغل المدعى عليها الوكالات الممنوحة له من والده أحمد عباس زيني -رحمه الله- وقام بالتوقيع عنه في بيع حصصه في شركة أحمد زيني التجارية، ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري رقم (4030196102) لنفسه، حيث وقع عن البائع وعن المشتري بقيمة بيع قدرها (450.000 ريال)، وبذلك انتقلت ملكية تلك الحصص وهي بنسبة (90%) من أملاك مورث المدعين إلى أملاك المدعى عليه، وقد بلغت قيمة تلك الحصص مبلغاً قدره: (368.757.931) ثلاثمئة وثمانية وستون مليوناً وسبعمئة وسبعة وخمسون ألفاً وتسعمئة وواحد وثلاثون ريالاً، وهي بنسبة (90%) من رأس مال الشركة وذلك بناءً على تقرير محاسبي صادر من خبير مكلف من قبل الدوائر التجارية بديوان المظالم في حينه، مشيراً إلى أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناءً على فقدان المورث للأهلية أثناء فترة البيع، كما أشار إلى أن أحمد عباس زيني قد توفي بتاريخ 21/04/1438 هـ وانحصر إرثه في المدعى والمدعى عليه ووالدتهما بموجب صك حصر الورثة رقم (38391575) وتاريخ 12/05/1438 هـ، وطلب ابتداء الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع قيمة الحصص المباعة وقدرها (368.757.931 ريال)، وبإحالة القضية إلى الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بجدّة نظرتها على النحو الموضح بضموبها وأصدرت بشأنها حكمها المؤرخ في 01-01-1445 هـ، الذي قضى (بالزام أسامة بن أحمد بن عباس زيني، هوية وطنية رقم (1008017301) بأن يدفع لورثة أحمد بن عباس بن زيني زيني، هوية وطنية رقم (1007056839) بموجب صك حصر الورثة رقم (38391575) وتاريخ 12/5/1438 هـ مبلغاً قدره (331.882.138) ثلاثمئة وواحد وثلاثون مليوناً وثمانمئة واثنتان وثمانون ألفاً ومئة وثمانية وثلاثون ريالاً)، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجدّة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، حددت جلسة للنظر في تاريخ 12-02-1445 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعى عليه (أسامة أحمد عباس زيني) والمتضمن نصها: (أسباب الاعتراض أولاً: الدفع بقبول الاستئناف شكلاً لتقديمه خلال المدة النظامية: حيث إن الحكم تم استلامه بتاريخ 1/1/1445 هـ، ومن ثم فيتعين قبوله شكلاً ثانياً: من حيث الموضوع: لما كان الحكم قد ران عليه صدره من محكمة غير مختصة بنظر الدعوى ومخالفة النظام، الأمر الذي بنى بالحكم عن مطابقة وتحقيق العدالة المنشودة مما حدا بالمستأنف للطعن عليه بسبيل الاستئناف للأسباب الآتية: أولاً: عدم جواز الطعن بوجود الغبن تقدم المدعي بدعواه ويدعي بأن المورث قد غبن في التخارج ببيع حصصه في شركة أحمد زيني التجارية لموكلي أسامة أحمد عباس زيني ونفي فضيلته أن المورث رحمه الله قد كان رجل أعمال (تاجر) كما أن الحكم الشرعي جرى على أن "صاحب الحرفة" لا يغبن وهو ما استقر عليه عمل قضاء المملكة أيضاً بما لا يتصور في حقه غرر أو عدم علم بالإضافة إلى نص المبدأ القضائي رقم (4) (العبرة بالواقع وذات الأمر لا بما في ظن المكلف). (هـ ق ع 18/11/1393 324) كما نص المبدأ الشرعي أن (من سعى لنقض ما تم علي يديه فسخه مردود عليه) و التقرير (1073/1) من تقارير محكمة التمييز على أن (الدليل مقدم على التعليل) فإن الدليل مقدم على التعليل، والأدلة الثابتة لدينا من الأوراق والواقع وإفادة الحكم ذاته أن التصرف هو تخارج بين تاجرين، وقد تم وأنجز ونفذ واقعاً بينهما وأن المدعي ليس طرفاً فيه ولا يقبل أن يدعي أي حق لأن أساس المطالبة -الغبن- غير جائز نظره أو التعقيب عليه لأن المتخارج تاجر، كما أن التصرف تم في وقت كان المورث فيه خالياً من كافة العوارض بما يجعل ما ثبت في الحكم من بحث وقائع متفرقة ليس لها أي سند من الشرع أو النظام مخالفاً لأصول النظر ومجرد تعليل غير جائز لوجود الدليل من قبله. ثانياً: فساد الاستدلال... 1- استدلال الحكم على أحقية المدعي فيما يطالب به من فرق القيمة تأسيساً على تقييم مكتب طلال أبو غزاله أمر غير جائز شرعاً وذلك بسبب عدم إمكانية تحقق الغبن في التاجر، كما أن فيه فساد الاستدلال لأن الخصوم ذاتهم لم يأخذوا بالتقييم إنما قاموا بإنهاء الدعوى المنظورة في المحكمة الإدارية صلحاً والصلح هو التصرف الواقعي البات بين الطرفين بينما التقرير فهو لم يكتمل والمستند الموجود باسم تقرير هو في الحقيقة مسودة تقرير بما يجعل حكم التخارج صلحاً وليس بناءً على التقييم المذكور. 2- كما يجب أن نشير إلى فضيلته بفساد الاستدلال أيضاً في استناد الدائرة الموقرة في أسبابها ما نصه: (أنه من غير المتصور حصول نماء كبير مؤثر في تلك القيمة خلال سنة واحدة) وعلى أن (التقييم هو الأقرب زمنياً) وهو استدلال فاسد محل نظر لأنه أغفل عدة أمور أهمها: أولاً: أنه مسودة تقييم. ثانياً: أنه لم يلتفت لدخول شريك جديد شركة أوزكو المحدودة كمساهم بما لها من (موجوداتها و... إلخ) والذي أدى حتماً إلى رفع القيمة بشكل ما وهذا لا يخفى على علم فضيلته دخول شركة شريكة في شركة على الأغلب يدعمها ويرفع قيمتها سوقياً بعد أن تغيرت الشركة تماماً ومضى على ممارستها لنشاطها أكثر من سنة تم تقييمها بتاريخ: 25/07/1432 هـ، بينما تاريخ انقضاء الشركة في حق المورث بالتخارج 20/09/1431 هـ ويؤكد من ذلك أيضاً أن الصك ذاته في الأسباب نص على أن الشركة انقضت وهو ما يؤكد التناقض في الحكم أيضاً وكذلك فساد الاستدلال قد لحق الحكم حين أفاد في تسميته أنه عقد البيع المؤرخ 20/09/1431 هـ (قد تناول وقائع قانونية وتواريخ سابقة أساساً على تأسيس الشركة محل الدعوى بسنوات طوال) ولعل طرحه بعدم جواز الأخذ بهذه الوقائع في عناصر العقد واستدل بذلك على عدم معقولية العقد توطئاً لعدم الأخذ به وإطراحه. ثالثاً: القصور في التسبيب... 1- بشأن ما ذكرته الدائرة الموقرة في حكمها من التأخر في تقديم العقد المبرم بين المورث وموكلي على بيع الحصص في شركة أحمد زيني التجارية نفيد فضيلته أن المدعي في بداية دعواه أسسها على أن موكله قد تصرف بالوكالة الممنوحة له من المورث وقد قام بالتنازل عن حصص المورث مستغل الوكالة وبعد الرد عليه تطرق إلى أن



المحكمة التجارية بجدّة
دائرة الاستئناف الثانية

رقم الصفحة: ٢
تاريخ الصك: ١٤٤٥/٠٣/١٣

المورث قد غبن في التنازل ببيع حصصه لموكلتي وبناء على ادعائهم تم الرد عليهم وإرفاق العقد المبرم محل الدعوى. 2- بالاطلاع على أسباب الحكم المعارض عليه فنجد أن صاحب الفضيلة قد بني حكمه على افتراضات وتفسير للوقائع وعلى قناعات وعلى علمه الشخصي دون أي مستند نظامي كما أنه قد فسر لبعض الوقائع تفسيراً غير صحيح ومثال على ذلك نصه: (ذكر في أسبابه أنه لا يوجد قيمة حقيقية أساساً كان قد تم بشأنها اتفاق بين مورث المدعين والمدعى عليهم)، وبالاطلاع على ضبوط الجلسات يتبين أن الدائرة الموقرة لم تناقش العقد المبرم بين مورث المدعي وموكلتي والمقدم من قبل موكلتي بل أنه أسس حكمه عليه ولم يطلب من موكلتي إثبات سداد قيمة الحصص محل العقد رغم أن موكلتي قد قام بالالتزام المترتب عليه من سداد قيمة الحصص المتنازل عنها ولم تقم كذلك باستدعاء شهود العقد لسماع ما لديهم من أقوال، كما يتضح لفضيلتكم أن الدائرة الموقرة قد استندت في أسباب حكمها على علمها الشخصي وهذا مخالف لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة الثانية من نظام الإثبات والتي نصت على: (لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي). 3- كما نشير لفضيلتكم أن الدائرة ذكرت في أسبابها عدة مرات تناقض موكلتي بشأن قيمة الحصص محل الدعوى وهذا غير صحيح، حيث أن المدعي قد ذكر في دعواه أن القيمة محل تخارج المورث من شركة أحمد زيني التجارية هي (450,000) أربعمئة وخمسون ألف ريال سعودي وتم الرد عليه أن القيمة الحقيقية هي (120,000,00) مئة وعشرون مليون ريال سعودي وأن القيمة المسجلة لدى كتابة العدل فرع وزارة التجارة هي مجرد قيمة اسمية وهذا ما جرت عليه العادة والعرف لدى أسرة المدعي والمدعى عليه وتم إثبات ذلك إلا أن الدائرة الموقرة تصر على أن موكلتي متناقض. رابعاً: عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعاً بنظر الدعوى... 1- لما كان من المقرر نظاماً أن الدفع بعدم اختصاص النوعي يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون عليها الدعوى باعتبارها من النظام العام وفقاً لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها). 2- وبإنزال تلك المادة على وقائع الدعوى الراهنة فإن البين من الحكم محل الاعتراض ولاتحة الدعوى نجد أن دعوى المستأنف ضده تدور حول ما أورده نصاً في لاتحة دعواه: (مطالبته للمستأنف بنصيبه من بيع نسبة 90% من حصص ملكية مورثهما (أحمد عباس زيني) بشركة أحمد زيني التجارية) مما مفاده أن تلك الدعوى تدور رحاها حول نزاع بشأن تركه، مما تخرج معه تلك الدعوى عن اختصاص المحكمة التجارية وفقاً للاختصاصات المنوطة بها المحكمة وفق المادة (19) من نظام المحاكم التجارية وتنحصر معه اختصاص تلك المحكمة عن نظر هذه الدعوى، مما يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر تلك الدعوى. خامساً: مع التمسك بعدم اختصاص المحكمة نوعاً بنظر الدعوى- التأكيد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بأحكام بآلة حائزة لدرجة الشيء المقضي به... 1- لما كان من المقرر نظاماً أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون عليها الدعوى باعتبارها من النظام العام وفقاً لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها). 2- وبما أن المستأنف ضده رفع وأقام دعواه بغية المطالبة بقيمة حصص مورثه المبيعة في شركة أحمد زيني التجارية والتي اشتراها المستأنف بموجب عقد المبيعة المبرم بتاريخ 20/09/1431 هـ بين المستأنف ومورث المدعي، وحيث إن المستأنف قد دفع منذ بداية الدعوى بدفع جوهري مفاده عدم جواز نظر تلك الدعوى لسبق الفصل فيها بموجب أحكام قضائية بآلة مكتسبة لدرجة الشيء المقضي به وبيان ذلك فيما يلي: أ- المستأنف ضده سبق وأن أقام ذات موضوع الدعوى لدى المحكمة العامة بمحافظه جدة والمقيدة بالمحكمة برقم (3218883) وتاريخ 4/3/1432 هـ لدى القاضي محمد بن مبارك الدعيلج وكذلك الدعوى رقم (33286392) وتاريخ 8/6/1433 هـ بذات المحكمة ولدى القاضي صالح بن محمد الزايدى وطلب فهما إبطال البيع الذي تم بين المستأنف ومورثهما - والذي تضمن استلام مورث المدعي لقيمة الحصص المبيعة وقد أثبتت المحكمة عقد البيع - المراد إبطاله - وأثبتت الدائرتان صحة البيع المبرم بين المستأنف ومورث المدعي وما تضمنه من بنود وصحة آثارهما القانونية بحق المتعاقدين وقضت برد الدعوى (مرفق صورة الحكمين - مستند رقم 1) وقد اكتسبت تلك الأحكام الصفة الباتة وحازت حجية الشيء المقضي به. ب- كذلك صدر الحكم القضائي من الدائرة التجارية السابعة عشر الصادر برقم (185/17/2) وتاريخ 2/12/1432 هـ والذي أثبت تصالح المستأنف والمستأنف ضده بشأن كل ما يتعلق بالشركة - محل الدعوى (شركة أحمد زيني التجارية) - والتزام المستأنف ضده بالبند (4/1) من الحكم على أن (يقر الطرف الثاني - المستأنف ضده - بأنه ليس له أي حق في مطالبة الطرف الأول - المستأنف - سواء بصفته شريك أو مدير للشركات محل الدعوى - ومنها شركة أحمد زيني التجارية- والفروع التابعة لها بأي مطالبة مهما كان نوعها أو سببها ويعتبر التخارج بإبراء ذمة شامل ونهائي لذمة الطرف الأول وإسقاطاً لحقهم في أي مطلب أو دعوى مهما كان نوعها أو سببها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بتلك الشركات ما عدا ما سبق رفعه من دعاوى سابقة) (مرفق الحكم - مستند رقم 2)، ولما كان مفاد هذا الحكم أنه قد قطع أي نزاع مستقبلي بين المستأنف والمستأنف ضده يتعلق بتلك الشركة (شركة أحمد زيني التجارية) وأن المستأنف ضده قد أبرأ ذمة المستأنف من أي مطالبات تتعلق بتلك الشركة أو حصصها ومن ثم إسقاط حقه في أي مطالبة - بما فيها تلك المطالبة الراهنة - وقد حاز هذا الحكم الصفة الباتة أيضاً. ج- كما أن المستأنف ضده بنفسه إنفاذاً لحكم التخارج قام بالتوقيع أمام كاتب العدل وتخارجه، من شركة أحمد زيني التجارية، سجل تجاري رقم (4030169102) والذي تم توثيقه بالرقم (130) صحيفة 82 مجلد (9/2) بتاريخ 10/02/1434 هـ، (وكان توقيع المستأنف بنفسه وتخارجه من الشركة تالياً لتوقيع وتخارج والده المرحوم أحمد عباس زيني بحوالي ثلاث سنوات تقريباً، مما يعد تصديقاً للتخارج السابق لوالده المرحوم، من نفس شركة أحمد زيني التجارية)، والذي ورد في تمهيد: (... وحيث استوفى الطرف المتنازل حقه من الطرف المشتري الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة الطرف المشتري...) (مرفق رقم 3). د- ولما كانت تلك الأحكام السالفة البيان حائزة لدرجة الشيء المقضي به، وحيث نصت المادة (86) من نظام الإثبات على أنه: (الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها)، ولما كان من المقرر قضاء: (أنه لا يجوز النظر قضاءً في موضوع صدر فيه حكم نهائي من جهة قضائية أو ذات اختصاص قضائي إلا بعد نقضه أو صدوره ما يوجب إعادة النظر فيه ممن له حق إصداره شرعاً ونظاماً فضلاً عن إقامة دعاوى جديدة فيها وإنما يقتصر حق المحكوم عليه بها في الاعتراض غير العادي بالتماس إعادة النظر في تلك الأحكام متى توفرت أسباب تقديم الالتماس، لما في ذلك من إهدار لحجية الأحكام القضائية وزعزعة لاستقرارها، وإضعاف لمكانة القضاء أمام الكافة، ولما كان وكيل المدعية لم يسلك المسلك الصحيح في هذا الشأن وقد صدر في موضوع الدعوى الحكم المذكور أعلاه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها، إذ صدر الحكم نهائي واجب النفاذ. (الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية في القضية رقم ٥٤٨ لعام ١٤٤٢ هـ - المصدق من دائرة الاستئناف الأولى في القضية رقم ٦٢ لعام ١٤٤٣ هـ) وفي ضوء هذا المبدأ القضائي فإنه كان يتعين على الدائرة الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بموجب أحكام قضائية بآلة إلا أن الدائرة غضت الطرف عن ذلك، مما يصح مع الحكم معيباً مما يتعين معه نقضه وإلغاءه. سادساً: مخالفة الحكم للنظام بإغفال الدائرة حجية عقد البيع في مواجهة المستأنف ضده 1- لما كانت المادة (29/1) من نظام الإثبات قد جعلت للمحرر العادي حجيته في مواجهة من قدم ضده ونصت على أنه (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه: ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خطأ أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخطأ أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ونصت الفقرة (2) من ذات المادة على أنه: (من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته). 2- ولما كان مفاد تلك المواد النظامية أن المحرر العادي يكتسب الحجية في مواجهة المقدم ضده باستثناء حال إنكار الخطأ أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على أنه يسقط الحق في هذا الإنكار حال الخوض في الموضوع ومن ثم يبقى الأصل وفي الحجية في مواجهة من قدم ضده، وبإنزال تلك المواد على وقائع الجلسات فإن الثابت من الحكم أن المستأنف تقدم بصورة عقد البيع بينه وبين مورث المدعي والذي بموجب تم شراء 90% من حصصه بشركة أحمد زيني التجارية، وقد عقب وكيل المستأنف ضده على العقد بعدم تقديمه ووجود دعاوى قائمة بين المتداعين بشأنه وخاض في الموضوع على نحو يسقط حق المستأنف ضده -



المحكمة التجارية بجدة
دائرة الاستئناف الثانية

رقم الصفحة : ٣
تاريخ الصك : ١٤٤٥/٠٣/١٣

المقدم في مواجهته العقد - في الطعن في الجوانب الشكلية للعقد من إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة ومن ثم بقاء حجية المحرر العادي وسريانه في مواجهة المستأنف ضده، وعلى الرغم مما تقدم إلا أن الدائرة أغفلت تلك الحجية الفاطحة وأعرضت ونأت بجانبها عنها واستجابت للدفع بالتزوير رغم سقوط الحق فيها، وسلكت سبيل إحالتها للأدلة الجنائية رغم حجيتها مما يعيب الحكم بمخالفة النظام ويجعله حرباً بالنقض والإلغاء، سابعاً: مع التمسك بسقوط الحق في الدفع بالتزوير على عقد البيع - مخالفة الحكم للنظام بعدم اتخاذ الإجراءات النظامية للتحقيق في صحة عقد البيع كونه منتجاً جوهرياً في الدعوى ومخالفة المبادئ القضائية الصادرة من المحكمة العليا... 1- فمن حيث أن الثابت من الحكم أن المستأنف ضده طعن في عقد البيع المبرم بين المستأنف ومورثها بالتزوير وقد سلكت الدائرة إجراءات إحالة العقد للأدلة الجنائية حيث: أ- طلبت الدائرة من المدعي عليه إحضار أصل العقد ونسخ متعددة من توقيعات مورث المتدعين من واقع التعاملات الرسمية البنكية تمهيداً لإحالة العقد للأدلة الجنائية. ب- بجلسته 02/04/1444 هـ قامت الدائرة بالكتابة للبنك المركزي، وفي جلسة 01/08/1444 هـ تم إرسال المستندات من البنك المركزي وقامت الدائرة بإحالة الأوراق للشرطة رفقة المستندات الواردة من البنك المركزي. ج- وبجلسته 10/11/1444 هـ ورد للدائرة إفادة مدير الأدلة الجنائية بشرطة محافظة جدة رقم (1/4403035471) وتاريخ 22/10/1444 هـ بضرورة بحث أصل الورقة محل الطعن وعزلها وتحريزها بداخل ظرف مستقل. 1- وحيث نصت المادة (40) من نظام الإثبات: (إذا أنكر من احتج عليه بالمحرر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلقه أو نائبه أو نفى علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرر، وكان المحرر منتجاً في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة: فقامت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة، أو بسماع الشهود أو بكلمتها، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام، ولا تسمع الشهادة إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على المحرر). 2- وحيث أن مفاد تلك المادة أنه إذا اتخذ الخصم إجراءات الطعن بالتزوير وحدد مواطن التزوير وأعلن شواهد طرحت الطعن على المحكمة وتعين عليها أن تفصل فيه وهي غير ملزمة بتحقيقه إلا إذا كانت وقائع الدعوى ومستنداتها ولم تتضمن ما يكفي للقضاء بصحة المحرر أو تزويره وحينئذ تنوّل تحقيق الادعاء بالتزوير ويجوز إثبات صحة الورقة أو تزويرها بكافة الطرق القانونية ومنها القرائن القضائية حيث يجوز للمحكمة إثبات صحة العقد من عدمه حال وجود اعتبارات تسبب لها ذلك ولا يُعاب في ذلك على تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول لنتيجة منتجة في الدعوى. 3- وعلى الرغم من التأثير الجوهري للمحرر في الدعوى إلا أن الدائرة اكتفت باستقبال خطاب إدارة الأدلة الجنائية بطلب العقد الأصلي ولم تجر الإجراءات النظامية اللازمة والكفيلة للبت في هذا المحرر المنتج في الدعوى ولم تقم بما أجازها لها النظام في هذا الشأن من حق التحقيق بالمضاهاة أو سماع الشهود فالدائرة كانت متوافرة لديها العديد من القرائن المثبتة لصحة العقد وكان لديها استخلاص صحة الورقة من عدمه من واقع ظروف الدعوى ومنها: أ- توثيق توقيع مورث المتدعين على قرار الشركاء المؤرخ في 20/09/1431 هـ والذي تضمن إقراراً واضحاً وصريحاً أن (السيد أحمد عباس زيني تنازل بالبيع عن كامل حصصه بالشركة وعددها 450 حصة إلى السيد أسامة أحمد عباس زيني الذي قبل هذا التنازل، واستوفى الطرف المتنازل حقه من الطرف المشتري الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة المشتري...)، وقد تم توثيق التوقيعات عن طريق كاتب العدل لدى الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة برقم (275) صحيفة (172) مجلد (8/ع/ج) وتاريخ 16/10/1431 هـ وهو محرر رسمي يندرج تحت الأدلة الدامغة وأقوى من القرينة وهو يكفي لإثبات صحة البيع وإثبات استلام مورث المدعي لكامل قيمة الحصص المتنازل عنها. ب- كما أن ما يثبت صحة عقد البيع - المزعوم تزويره - هو الدعوى الراهنة التي أقامها المستأنف ضده حيث أنها تثبت صحة قرار الشركاء وعقد البيع وما تضمنه من استلام مورثه للمبلغ. ت- كذلك فإن مستندات التعاملات البنكية المرسلة من البنك المركزي تتضمن توقيعات مورث المتدعين على نحو يجيز لها ويسهل لها المضاهاة. ولما كان من المقرر في قضاء المحكمة العليا مبدأ قضائياً أن: (الأصل أن تصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهري في الدعوى، والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى، ومتى أغفل الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بقصور في التسبب ويتعين نقضه وإعادة للمحكمة مصدرة القرار). (قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم: 4228122 وتاريخ: 1/12/1442 هـ)، وحيث إن الدائرة قد غضت الطرف عن هذا الإجراء المنتج والجوهري في الدعوى: مما تكون قد خالفت المبادئ القضائية الصادرة عن المحكمة العليا، وبما أن المادة (41) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام قد اعتبرت مخالفة أحد المبادئ القضائية الصادرة عن المحكمة العليا يندرج تحت مخالفة النظام ونصت على أنه (إذا كان محل الاعتراض مخالفة الحكم لمبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا، أو أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة، عُذَّ اعتراضاً لمخالفة النظام)، مما يعيب الحكم بمخالفة النظام ويجعله حرباً بالنقض ويتعين إلغاؤه. ثانياً: الحكم بأكثر مما يطلبه الخصوم: 1- لما كان من المقرر قضاءً أن (العبرة بالطلبات الختامية المقدمة من المدعي) (الحكم الصادر من الدائرة الثامنة عشرة بالقضية رقم ٩١٣٩٨٨ ٤٤٧٠٩١٣٩٨٨ لعام ١٤٤٤ هـ، الحكم الصادر بالقضية رقم ٦٣٥٢٠٩ ٤٤٧٠٦٣٥٢٠٩ لعام ١٤٤٤ هـ، الحكم الصادر بالقضية رقم ٦٥٢٩٧٥ ٤٤٧٠٦٥٢٩٧٥ لعام ١٤٤٤ هـ، الحكم الصادر بالقضية رقم ٩٣٤٢٥٩ ٤٤٧٠٩٣٤٢٥٩ لعام ١٤٤٤ هـ). 2- ولما كان البين من الحكم - محل الاعتراض - أن المدعي قد حصر طلباته الختامية في (الصفحة 3) بما دونته الدائرة نصاً: (انتهى المدعي إلى طلب الحكم بإلزام المدعي عليه بأن يدفع لعبدان مبلغ وقدره 97.762.042 ريال)، ولعاقته الحزائي مبلغ (27.932.012 ريال)، إلا أن الدائرة قضت بأكثر مما يطلبه الخصوم وقضت بإلزام المستأنف بأن يدفع لورثة أحمد عباس زيني مبلغاً وقدره (331.882.138 مليون ريال) وهو مبلغ يزيد عن الطلبات الختامية المقدمة من المستأنف ضده، مما يعيب الحكم بالقصور ويجعله حرباً بالإلغاء. ثاسعاً: إغفال الدائرة للمحرر الرسمي قرار الشركاء المتمثل لأركانه النظامية والمثبت لتنازل مورث المدعين وحجته: 1- حيث إن الثابت من الحكم ومذكرات المستأنف الجوابية أنه ومنذ بداية الدعوى وتمسك المستأنف بقرار الشركاء الموقع من المستأنف ومورث المتدعين - بكامل قواه العقلية - والذي تضمن نصاً: (السيد أحمد عباس زيني تنازل بالبيع عن كامل حصصه بالشركة وعددها 450 حصة إلى السيد أسامة أحمد عباس زيني الذي قبل هذا التنازل، وحيث استوفى الطرف المتنازل حقه من الطرف المشتري الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة المشتري...) (مرفق قرار الشركاء - مستند رقم...) والمصدق من قبل وزارة التجارة والمثبت أمام كتابة العدل لدى الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة برقم (275) صحيفة (172) مجلد (8/ع/ج) وتاريخ 16/10/1431 هـ، حيث إن المادة (25) من نظام الإثبات قد عرفت المحرر الرسمي أنه: (المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه)؛ الأمر الذي يكسبه صفة المحرر الرسمي. 2- كما نصت المادة (26) من ذات النظام على أن: (المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره: ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً، ويكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه: ما لم يثبت غير ذلك)، ومن ثم فإنه يضي حجة على الكافة ولا يجوز تجاهله وإغفاله على النحو الذي سلكته الدائرة وتكون الدائرة بذلك قد خالفت ما استقر عليه قضاء الاستئناف الذي أرسى مبدأ: (وحيث إن هذا المستند هو مستند رسمي وهو حجة، بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة والعشرون من نظام الإثبات ونصها: "المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره: ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً"، وحيث لم يدع المدعي عليه تزويره، الأمر الذي لا تجد معه الدائرة مناصباً من تأييد حكم محكمة أول درجة) (الحكم الصادر من الدائرة الحادية عشرة بالقضية رقم ٩٤٠٨٤ ٤٤٧٠٩٤٠٨٤ لعام ١٤٤٤ هـ، المصدق من دائرة الاستئناف الثانية بالقضية رقم ٩٤٠٨٤ ٤٤٧٠٩٤٠٨٤ لعام ١٤٤٤ هـ). 3- إضافة لما تقدم فإن من المقرر قضاءً أنه يشترط لتمام البيع للحصص بين الشركاء وصحته توافر أركانه من (الإيجاب والقبول) من أطراف العقد وهو ما استقر عليه قضاء المحكمة: (أن العقد الذي استند عليه وكيل المدعي والمؤرخ في ١٦/٣/٢٠١٣م، تبين أن الموقع عليه شخص واحد لتطابق التوقيع، وإنكار المدعي عليهم التوقيع عليه، وحيث نصت المادة (ثامناً) من عقد التأسيس على أن: (الحصص قابلة للانتقال بين الشركاء وكذلك لورثتهم، ولكن من المقرر شرعاً أن ذلك لا ينفذ إلا بعد تحقق الإيجاب والقبول من أطراف العقد وهو ما لم يتحقق في مائل الدعوى، بعد إنكار المدعي عليهم ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى) (الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالقضية رقم ٥٠٦٩١ ١٤٤٠ لعام ١٤٤٠ هـ، المصدق من الدائرة التجارية الأولى بالقضية رقم ٢٦٩ لعام ١٤٤١ هـ)، ولما كان الثابت من وقائع الدعوى أن طرفي البيع قد وافقا وارتضيا على البيع وتوافر الإيجاب والقبول بشأنه، وحيث لم يبدى المدعي

المحكمة التجارية بجدة
دائرة الاستئناف الثانيةرقم الصفحة : ٤
تاريخ الصك : ١٤٤٥/٠٣/١٣

عليه أي اعتراض على البيع وكذلك لم يثار أي نزاع بين مورث المتداعين والمستأنف بشأن عدم استلام قيمة تلك الحصص الأمر الذي يثبت معه صحة البيع وسريان آثاره النظامية المترتبة عليه وعدم جواز المطالبة بذات المبلغ لكون إعادة دفعه يعد من قبيل أكل أموال الناس بالباطل بالمخالفة لقوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل). عاشراً: إغفال الدائرة تصفية شركة أحمد زيني التجارية وعدم جواز المطالبة بالحصص المتعلقة بها: تجاهل حكم محكمة أول درجة، أن شركة أحمد زيني التجارية قد تم تصفيها حسب النظام وتم شطب السجل التجاري لها منذ 1437 هـ، وكان يجب عليها رد الدعوى وعدم قبول إقامة الدعوى على شركة منتهية ولاوجود لها حسب النظام، حيث أنه بعد تخارج كل من الشيخ أحمد زيني رحمه الله في لعام 1431 هـ، مورث المستأنف والمستأنف ضده، وكذا تخارج المستأنف ضده في العام 1434 هـ من نفس الشركة، شركة أحمد زيني التجارية (الشركة محل الدعوى) فقد قام الشركاء الجدد بشركة أحمد زيني التجارية بتصفية شركة أحمد زيني التجارية، وكذا شطب السجل التجاري بتاريخ 11/4/1437 هـ (مرفق رقم 7 ورقم 8). الحادي عشر: تجاهل الدائرة للدفع الجوهري المبني من المستأنف بدفع مبلغ الحصص وعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة لإثبات ذلك رغم تأثيره الجوهري في وجه الرأي في الدعوى ومخالفة الحكم للشريعة لكونه سيترتب عليه دفع المبلغ مرتين مما يعد من قبل أكل أموال الناس بالباطل، فمن حيث أن الثابت من الحكم محل الاعتراض (بداية الصفحة 3) أن المدعي عليه أصالة أجاب على استيضاح الدائرة بجلسة 09/11/1443 هـ عن واقعة قيامه بشراء حصة والده لنفسه في شركة أحمد زيني التجارية بمبلغ (450.000 ريال) فقط، في حين أن قيمتها وفقاً لدعوى المدعي أكثر من ذلك فأجاب المدعي عليه: (أنه اتفق مع والده حال حياته على أن يشتري منه جميع حصصه في جميع الشركات التي كان لوالده حصص فيها في المملكة، وذلك مقابل مبلغ (120.000.000 ريال) مئة وعشرون مليون ريال تم سدادها من خلال سداد ديون والده للبنوك من خلال إيداع المبالغ في حساباته البنكية الخاصة بكل دين من تلك الديون وقد استوفت البنوك حقوقها بمجرد إيداع تلك المبالغ، وقدمت للمحكمة قبل سنوات في قضية المحكمة العامة الصادر بشأنه من قبل القاضي الزايدي، وحيث إن البين من هذا الدفع أنه دفعاً جوهرياً ومنتهج في تلك الدعوى حيث من شأنه التأثير في وجه الرأي في الدعوى إلا أن الدائرة أغفلته وكان الأولى بالدائرة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها إثبات هذا الدفع من عدمه وعلى سبيل المثال لا الحصر:

1- مخاطبة مؤسسة النقد السعودي للاستعلام عما إذا قام المستأنف بسداد المبلغ وإيداع المبالغ في حساباته البنكية الخاصة بكل دين من تلك الديون ومدى استيفاء الديون لحقوقها من المستأنف المدفوعة عن والده من عدمه. 2- مخاطبة المحكمة العامة بمحافظة جدة في الدائرة ناظرة الدعوى رقم (33286392) وتاريخ 8/6/1433 هـ لطلب المستندات المحاسبية المقدمة في تلك الدعوى لكونها في حوزة الدائرة. إلا أن الدائرة أغفلت تلك الإجراءات وترتب على ذلك الإغفال صدور الحكم - محل الاعتراض - بإلزام المستأنف بدفع تلك المبالغ مرة أخرى، ولما كان هذا الحكم يعد من قبيل أكل أموال الناس بالباطل مما يعيب الحكم بالقصور ومخالفة الشريعة الإسلامية ويجعله حرباً بالإلغاء. الطالبات: لذلك كله ولما سبق تقديمه ولما تراه الدائرة الموقرة من أسباب تطلب من فضيلتكم قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم الصادر والحكم مجدداً برد دعوى المدعي). وأكد وكيل المدعي عليه على ما ورد بالثقة الاعتراضاً، كما أطلعت الدائرة على لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي وحاصلها: (تؤكد أن اعتراضنا منصب فقط على صيغة منطوق الحكم فالدائرة لم تفصل المنطوق على النحو الصحيح حيث إن الدائرة حكمت بإلزام المدعي عليه بسداد مبلغ (331,882,138 ريال) ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليوناً وثمانمائة واثنان وثمانون ألفاً ومئة وثمانية وثلاثون ريالاً، ولم توضح الدائرة مصدرة الحكم بالمبالغ المستحقة للمدعين على وجه التحديد رغم تعددهم وإنما اكتفت بذكر المبلغ الإجمالي ولا يخفى على شريف علم فضيلتكم أن الأحكام يتوجب نظاماً أن تكون مفصلة حتى يمكن تنفيذها علماً أنه تم إفادة الدائرة بأن هناك وصية ثابتة بموجب حكم قضائي (229014721194320022) (مرفق صورة الصك) كما أن المدعي عليه هو أحد الورثة بموجب حصر الورثة رقم (38391575) وتاريخ 12/05/1438 هـ، وعليه فإن بيان المستحقين حسب أنصبتهم الشرعية وبعد أخذ الوصية بعين الاعتبار ما يلي: 1- عدنان أحمد عباس زيني، هوية رقم (1017092733) وهو يستحق مبلغ وقدره (96.779.270 ريال) ستة وتسعون مليوناً وسبع مئة وتسعة وسبعون ألفاً ومئتان وسبعون ريالاً. 2- عاتقة محمد يحيى محمد علي الحارزي، هوية رقم (1007056847) وهي تستحق مبلغ وقدره (27.651.219 ريال) سبعة وعشرون مليوناً وست مئة وستة وواحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر ريالاً. 3- الوصية والتي أوصى بها مورث المتداعين والمستحقة مبلغ وقدره (110.672.379 ريال) مئة وعشرة مليون وست مئة واثنان وسبعون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وسبعون ريالاً. أصحاب الفضيلة وحيث تبين لمقام الدائرة الموقرة عدم تفصيل الحكم على النحو الصحيح وجوباً وعدم تفصيل مستحقات المدعين فإنني أطلب من مقام الدائرة الموقرة: أولاً: قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه في المدة النظامية. ثانياً: الحكم بإلزام المدعي عليه أن يدفع للمدعي عدنان أحمد عباس زيني، هوية رقم (1017092733) مبلغ إجمالي قدره (96.779.270 ريال) ستة وتسعون مليوناً وسبع مئة وتسعة وسبعون ألفاً ومئتان وسبعون ريالاً، وأن يدفع للمدعية عاتقة محمد يحيى محمد علي الحارزي، هوية رقم (1007056847) مبلغ قدره (27.651.219 ريال) سبعة وعشرون مليوناً وست مئة وستة وواحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر ريالاً، والحكم بإلزام المدعي عليه أن يدفع لمستحقي الوصية مبلغ وقدره (110.672.379 ريال) مئة وعشرة مليون وست مئة واثنان وسبعون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وسبعون ريالاً. كما أطلعت الدائرة على المذكرة المودعة في النظام بتاريخ 02-11-1445 هـ، المقدمة من وكيل المدعي، ونصها: (جواباً على الاستئناف المقدم من المدعي عليه أسامة زيني، أود أن أئين لأصحاب الفضيلة أن جميع الطعون التي أثارها المدعي عليه لا ترقى أن تغير نتيجة الحكم المعترض عليه، وسبق أن تمت الإجابة عليها في حينه وفي أسباب الحكم المعترض عليه ما يكفي للإجابة عليها ومن باب زيادة الإيضاح أقول: أولاً: أن دفع المدعي عليه بعدم جواز النظر لسبق الفصل فيها لا يصح ولا محل له، وذلك لأن الحصة محل الدعوى هي ملك مورث موكل أحمد زيني، والصلح المذكور إنما وقع على الحصة المملوكة لموكل في الشركة آنذاك، ولم يكن المورث طرفاً في تلك الدعوى، واستناداً إلى المادة ٨٦ من نظام الإثبات، والتي نصت: (ولا تكون لتلك الأحكام الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً)، وبالنظر في هذه المادة يتضح أن الصلح وقع على الحصة المملوكة للموكل وليس على حصص المورث أحمد زيني. محل هذه الدعوى - والذي كان في ذلك الوقت حياً يرزق، ولم يُخصم في الدعوى، وليس للموكل الحق في الصلح عنه أو تمثيله، وبالتالي فإن دفع المدعي عليه بعدم جواز النظر لا وجه له. ثانياً: إن مما يدل على أن البيع المزعوم الذي يستند عليه المدعي كان بدون ثمن هو تناقض المدعي عليه في قيمة الحصص محل هذه الدعوى فتارة يزعم بأن الثمن هو ٤٥٠ ألف ريال وتارة يزعم بأن الثمن هو ١٢٠ مليون ريال، فهذا التناقض الصارخ يوجب أطراح هذا الزعم وعدم اعتباره، وهذا ما أشارت له الدائرة مصدرة الحكم في تسبيبها وما خلصت له من نتيجة صحيحة في حكمها بإلزامه بقيمة الحصص العادلة. أصحاب الفضيلة وبما أن حصص الشركة محل النزاع تم تقييمها من قبل المحاسب طلال أبو غزالة بعد تكليف المحكمة له والذي قيمها بمبلغ وقدره (331,882,138 ريال) ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليوناً وثمانمائة واثنان وثمانون ألفاً ومئة وثمانية وثلاثون ريالاً، واعتمده الشركاء وتم التخارج عليه لذلك وبما أن المدعي عليه يزعم أنه اشترى من المورث الحصة المملوكة له في شركة أحمد زيني وأولاده محل الدعوى، ولم يقدم بينة أو دليل صحيح على أن البيع تم، بل تناقض في الثمن والقيمة تناقضاً يؤكد الدعوى ويؤيدها. وبما أن الأصل أنه عند الاختلاف في الثمن والقيمة فالقول قول البائع، كما رأى ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول قول البائع، وبما أن المدعي عليه قام بتصفية الشركة اختيارياً وسحب رأس مالها وألغى صفحتها الاعتبارية فإنه يضمن القيمة، لذلك فإنني أطلب من دائرتكم الموقرة: أولاً: رفض الاعتراض المقدم من أسامة أحمد زيني موضوعاً. ثانياً: قبول الاعتراض المقدم من عدنان أحمد زيني وعاتقة الحارزي وتفصيل المبالغ وفق ما هي موضحة في صحيفة الاستئناف). فعقب وكيل المدعي عليها بأنه لم يطلع على اللائحة الاعتراضية المقدمة من وكيل المدعي ولم يطلع أيضاً على جواب وكيل المدعي على لائحة الاعتراض المقدمة منا كوكلاء عن المدعي عليه ونطلب الإمهال لذلك وتقديم الإجابة. فأفهمتم الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات خلال مدة 5 أيام وإدراج ما يقدمانه في البرنامج القضائي، فإن تعذر فعبر بريد الدائرة الإلكتروني. وفي جلسة 02-11-1445 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، وأطلعت الدائرة على ملف القضية فلم يتبين لها تقديم وكيل المدعي عليها ما استتمل لأجله من: (الرد على اللائحة الاعتراضية المقدمة من وكيل المدعي والرد على جواب وكيل المدعي على لائحة الاعتراض المقدمة من المدعي عليها)، وأفهمته بأن هذا السلوك غير مقبول، ثم إنه أفاد بأنه تقدم بجوابه بالأمس ليلاً عبر إيميل الدائرة، ونصه: (بالإشارة إلى المذكرة المقدمة من المدعي تعقيباً على اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعي عليه، وحيث انطوت على ادعاءات يتعين



المحكمة التجارية بجدّة
دائرة الاستئناف الثانية

رقم الصفحة: ٥
تاريخ الصك: ١٤٤٥/٠٣/١٣

الرد عليها بما يلي: أولاً: التأكيد على الدفع بسداد مبلغ بيع الحصص للديون المستحقة على مورث المدعي للبنوك: فمن حيث أن الثابت والبين من مدونات الحكم ان المدعى عليه – المستأنف – قد أثار دفْعاً جوهرياً مفاده إبرام عقد بيع حصص مع مورث المدعي مدون به القيمة الفعلية للحصص والبالغة (120.000.000 ريال) ودفع بدفعه لذلك المبلغ من خلال سداد ديون والده – مورث المدعي – للبنوك ، وحيث إن المدعى عليه توصل لمستندات دافعة تثبت سداد المدعى عليه للمبلغ للبنوك ، نوردها على سبيل المثال لا الحصر: شيك بنكي رقم (599140/1) وتاريخ 26/11/1431 هـ مسحوب على البنك السعودي الفرنسي لصالح البنك العربي الوطني مسبباً بكونه القيمة المسددة من أحمد عباس زيني للبنك العربي الوطني بمبلغ وقدره (3.000.000 ريال) ومنديل بتوقيع المدعى عليه (أسامة أحمد زيني). شيك بنكي آخر رقم (599139/1) وتاريخ 26/11/1431 هـ مسحوب على البنك السعودي الفرنسي لصالح البنك العربي الوطني مسبباً بكونه القيمة المسددة من أحمد عباس زيني للبنك العربي الوطني بمبلغ وقدره (3.000.000 ريال) ومنديل بتوقيع المدعى عليه (أسامة أحمد زيني). وحيث إن هذين المستنديين تعدان قرينة قوية ودافعة تثبت على دفع المدعى عليه بسداد القيمة الفعلية للحصص عن طريق دفع الديون المستحقة على مورث المدعي – بائع الحصص – للبنوك، وحيث إن تلك المستندات تعد مستندات جوهريّة من شأنها التأثير في وجه الرأي في الدعوى ، مما يتعين معه رد الدعوى. ثانياً: التأكيد والتمسك بكافة أوجه الطعون المقدمة من المدعى عليه على الحكم محل الطعن ولا سيما (الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، وكذلك الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بموجب أحكام قضائية باتة حائزة لجحجية الشيء المقضي به) مع التمسك بباقي الطعون الأخرى. ثالثاً: نضيف إلى وجه الطعن على الحكم – مدار الاستئناف – بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى القصور في التسبب فيما سببته باختصاصها بنظر الدعوى، فالبين من مدونات الحكم أن الدائرة سببت اختصاصها نصاً بناء على (ينبسط اختصاص المحكمة التجارية على تلك الدعوى وفق الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية)، وحيث إن ما سببته الدائرة تسبب قاصر ومعيب ذلك أن: أنه بالرجوع للمادة المتسند عليها فإنها تتعلق (بنظر المحاكم التجارية للدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات)، وحيث إن نظام الشركات يحتوي على العديد من النصوص النظامية التي تصل إلى ما يزيد عن 250 مادة وتشتمل على العديد من القواعد الأمرة وحيث أن الدائرة لم تحدد وجه المخالفة التي شابت العلاقة بينهما – على فرض صحتها والفرض يساوي العدم -. كما أن طبيعة هذه الدعوى تخرج خروجاً تاماً عن تلك الفقرة الخاصة بالمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات إذ لا توجد أي مخالفة في طبيعة تلك الدعوى يسبغ للدائرة تأسيس حكمها باختصاصها بنظر تلك الدعوى بناء على هذه المادة الأتفة البيان، مما يعيب الحكم بالقصور ويجعله حرماً بالإلغاء، ويضحي لا مناص من الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى. رابعاً: الدفع بصرف النظر عن الدعوى لعدم تحريرها لكونها تنطوي على تناقضات يعيها بالتجهيل: لما كانت المادة (93) من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه (فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق أحكام نظام المرافعات الشرعية على الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بما لا يخالف طبيعة الدعوى التجارية)، وحيث إن المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية قد استلزمت تحرير الدعوى، ولما قرره الفقهاء -رحمهم الله - من أن من شروط الدعوى أن تكون الدعوى محررة أي معلومة، معلومة المدعى به، قال الموقف – رحمه الله تعالى – في الغني: "ولا يسمع الحاكم الدعوى إلا محررة" (510/8)، ولما كان من المقرر فقها ونظاماً أن الدعوى لا يصح السير فيها قبل تحريرها قال الشيخ الهوتي: "ولا تصح الدعوى إلا محررة تحريراً يعلمه المدعي لأن الحاكم يسأل المدعى عليه عما ادعاه المدعي فإن اعترف به أزمه ولا يمكنه أن يلزمه مجهولاً" (كشاف القناع – 6- 435-436). وحيث إنه بتمحيص لائحة الدعوى نجد أنها قد خلت من التحرير الواضح اللازم نظاماً حيث انطوت على تناقضات تعيب الدعوى بالتجهيل والغموض والإيهام ذلك أن المدعي قد ضمنّ دعواه وتساند فيها على بطلان البيع بناء على ما أورده نصاً: (أن الوكالات التي أجريت بها عملية البيع وكالات باطلة بناء على فقدان المورث للأهلية أثناء فترة البيع)، إلا أنه ختم دعواه بما يناقض فحوى ومضمون دعواه – السابق التي كان يطالب فيها بطلان عقد البيع نتيجة بطلان الوكالات – وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع قيمة الحصص ثم عاد وأقر بصحة عقد البيع مرة أخرى مما يجعل الدعوى منطوية على التناقض الجسيم الذي يعيب الدعوى بالتجهيل والإيهام والغموض مما يتعين معه صرف النظر عن تلك الدعوى. خامساً: الدفع بطلب استجواب المدعى عليها (عاتقة الحرازي) لكون استجوابها من شأنه التأثير في وجه الرأي في الدعوى: بناء على نص المادة (20/2) من نظام الإثبات التي تنص على أنه: (2- لا يفي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة)، وتنص المادة (21/1) من ذات النظام على أنه: (للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك)، ولما كان المدعى عليه قد أثار دفْعاً أمام المحكمة الابتدائية بطلب استجواب المدعى عليها (عاتقة الحرازي) إلا أن وكيل المدعي رفض بزعم عدم ضرورة ذلك دون مبرر واضح أو سبب سائغ واكتفى بالقول بأن المدعى عليها "على الحياد" في رد مهم وغير مفهوم وغير منطقي إذ لا يستساغ أن تقيم المدعى عليها دعوى تطالب بها (ابنها – المدعى عليه) ثم تكون على الحياد ، وقد انسأقت الدائرة وراء رفضه دون سبب أو مبرر واضح على الرغم من كونه دفْعاً جوهرياً يتعين تمحيصه وإجابته أو الرد عليه بسبب سائغ على نحو يعيب الحكم. وحيث تتمسك بطلب استجواب المدعى عليها وإحضارها للاستجواب لكون أقوالها ستكون مؤثرة في تلك الدعوى حيث سيثبت عدم رغبتها في رفع تلك الدعوى لثبوت استيفاء مورثها ومورث المدعي لقيمة الحصص ومن ثم فإن من شأنها التأثير في وجه الرأي في الدعوى. سادساً: التأكيد والتمسك بالدفع بعدم جواز الاستناد على التقييم المحاسبي الصادر من مكتب طلال أبو غزاله كأساس لتقييم الحصص: فالمدعى عليه أثار منذ فجر تلك الدعوى دفْعاً جوهرياً مؤداه عدم جواز الاستناد على التقييم المحاسبي الصادر في دعوى التخارج المنظورة لدى المحكمة الإدارية ذلك أن: 1. تلك الحصص المباعة قد تم تقديرها بعقد صحيح ومكتمل الأركان بين المدعى عليه ومورث المدعي وقد أقر المدعي بصحته والذي يتضمن تقدير قيمة حصص مورث المدعي بمبلغ وقدره (120.000.000 ريال) مئة وعشرون مليون ريال، وبما أن عقد البيع من العقود الرضائية وقد ارتضى البائع والمشتري تلك القيمة وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً. إضافة إلى ذلك فإن المدعى عليه بعد شرائه حصص مورث المدعي وتملكه الحصة الأكبر في شركة أحمد زيني التجارية بنسبة (90%- حصة والده) استمر المدعي في شراكته في الشركة مع المدعى عليه لمدة سنتين ولم يبد أي اعتراض بشأن ملكية المدعى عليه لحصص والده ثم قام بالتخارج من الشركة وبيع حصصه للمدعى عليه والتوقيع على قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية – محل الدعوى – المبرم بتاريخ 21/11/1433 هـ والذي بموجب تم الاتفاق على أن التوقيع على القرار يعد مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة المدعى عليه – المشتري – وقد تم تأكيد ذلك بتسجيل قرار الشركاء لدى وزارة التجارة برقم (130) – عدد 7- مجلد 2/ع/9 لعام 1434 هـ بتاريخ 10/2/1434 هـ بخطاب كاتب العدل بالغرفة التجارية الصناعية بجدّة رقم (7050/34) وتاريخ 10/2/1434 هـ وحيث إن هذا المحرر يكتسب حجية في مواجهة المدعي وفقاً للمادة (26) من نظام الإثبات التي تنص على أنه: (المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره: ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً)، وحيث إن توقيع المدعي على هذا القرار يعد إقراراً واضحاً وصريحاً منه بصحة التعاقد بشأن تلك الحصص وإقرار ببراءة ذمة المدعى عليه من أي مطالبات تتعلق بتلك الشركة ومن المقرر قضاءً (عدم جواز الرجوع في الإقرار في الحق الخاص)، وحيث أنه من المقرر أنه (من سعى لنقض ما تم على يديه فسخه مردود)، وحيث أنه من المقرر قضاءً أن (الإبراء ونحوه مما يُسقط الحق) (الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية الصادر بالحكم رقم ٤٤٣٠٩٤٤١٥٠ وتاريخ: ١١/١١/١٤٤٤ هـ في القضية رقم ٤٤٧٠٧٧٠٩٠٣ لعام ١٤٤٤ هـ). وبناء على ما تقدم فإنه لا يجوز إعادة تقييم الحصص بموجب تقييم محاسبي لكونها مقيمة فعلياً بين الطرفين ومقر بتقييمها الفعلي. سابعاً: التمسك بالإقرار القضائي الصادر من المدعي بصحة عقد البيع التام بين المدعي عليه ومورث المدعي: فمن حيث أن الثابت من الدعوى أن المدعي أقام دعواه بغية الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع قيمة حصص مورثه في شركة أحمد زيني التجارية، وحيث أن المدعى عليه دفع منذ فجر الدعوى بتقديم عقد بيع الحصص المبرم بين المدعى عليه ومورث المدعي والذي تضمن القيمة الفعلية للحصص والبالغة (120 مليون ريال)، وقد أكدت الدائرة في تسببها عدم طعن المدعي في صحة البيع أو التمسك ببطلانه، ومن ثم فإن المدعي يكون قد أقر بصحة العقد ومضمونه وسريان آثاره النظامية وأضحي حائزاً للجحجية في حقه، ذلك أنه من المقرر قضاءً عدم جواز تجزئة بنود العقد بحيث يتم الإقرار بصحته ثم إنكار بنوده ومضمونه الأمر الذي يتعين معه القضاء برد دعوى المدعي. ومما يعضد ما سبق بصحة العقد المبرم واستيفاء مورث المدعي لقيمة الحصص هو أن الثابت توقيع عقد بيع الحصص بين مورث المدعي – وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً –



المحكمة التجارية بجدة
دائرة الاستئناف الثانية

رقم الصفحة: ٦
تاريخ الصك: ١٤٤٥/٠٣/١٣

للتعاقد - والمدعى عليه بتاريخ 16/10/1431 هـ، وقام مورث المدعي بالتوقيع على قرار التنازل عن الحصص بموجب التصديق الصادر من وزارة التجارة والمثبت أمام كاتب العدل بالفقرة التجارية بجدة تحت الرقم (257) صحيفة (172) مجلد (8/ع/ر) وتاريخ 16/10/1431 هـ، ولم يتم تعيين ولياً عنه إلا في عام 1436 هـ أي بعد ما يزيد على (5 سنوات كاملة) من تاريخ التوقيع على عقد بيع الحصص الأمر الذي يثبت صحة العقد وموافقة لصحيح الشرع والنظام، وحيث أن عدم سلوك مورث المدعي - في ظل توافر أهليته - أي طريق للمطالبة بمقابل تلك الحصص أو حتى باستردادها يعد دليلاً قاطعاً على استيفائه لقيمة تلك الحصص محل الدعوى، ولما كان من المقرر قضاءً أنه "تقضي القواعد العامة بأن البيع يعد من أعمال التصرف سواء بالنسبة للبائع أو المشتري ومن ثم فإن العقد ينقصد ممن هو أهل للتصرف وهو من بلغ سن الرشد ولم يحجر عليه والعبرة بتوافر الأهلية للتصرف هي بوقت التصرف أي وقت انعقاد العقد ولا أثر على صحة العقد ووجوده لما قد يطرأ على أهلية أي منهما بعد ذلك" ثامناً: انطواء ادعاءات المدعي على تناقضات وتدليس جلي: فبتمحيص ردود وادعاءات المدعي نجد أنها ران عليها التدليس الواضح والتناقض الجلي وتجلي ذلك فيما يلي: 1. في سبيل سعيه لتضليل الدائرة مصدرة الحكم طعن بتزوير العقد المبرم بين المدعي عليه ووالده مالك الحصص والذي يثبت قيمة الحصص الفعلية والتي تم التراضي عليها بقيمة 120 مليون ريال، وزعم أنه أول مرة يسمع عنه أو يطلع عليه على الرغم من أنه أقام عديد الدعاوى لدى عدة جهات قضائية بذات الموضوع. 2. كما أنه المدعي كان يذكر دائماً بأن العقد المثبت لدى الجهات ذات العلاقة كان بالقيمة الاسمية وذكر نصاً أنه أحد وكلاء المدعي عليه ذكر في دعوى سابقة أن القيمة الفعلية للحصص هي 120 مليون ريال وأنها ثابتة في ضبط إحدى جلسات تلك الدعاوى، وهذا يثبت علمه بالعقد علماً يقيناً وعلمه بقيمته وصحته وإطلاعه عليه سابقاً عند تقديمه في مواجهته في دعوى قضائية أخرى ولم يطعن عليه بالإفكار أو التزوير مما يسقط حقه في إنكاره أو إنكار صحته أو الطعن بتزويره ذلك أن سكوتة أمام المحكمة يعتبر إقراراً بالعقد وبصحته، ومن المقرر قضاءً "عدم جواز الرجوع في الإقرار في الحق الخاص". 3. كما أن ما يثبت تضليل المدعي على الدائرة استناد وكيله في دعواه على التقييم المحاسبي الصادر من مكتب طلال أبو غزاله الصادر في دعوى التخرج التي كانت منظورة من الدائرة التجارية السابعة عشر بالمحكمة الادارية بجدة الصادر بها الحكم رقم (185/17/2) وتاريخ 2/12/1432 هـ في حين أنه ينفي صلة تلك الدعوى بموضوع الدعوى وعدم ارتباطها وتعلقها بتلك الدعوى - على النحو الوارد في الحكم وكذلك في مذكرته الجوابية التي جاء فيها نصاً: (أن دفع المدعي عليه بعدم جواز النظر في الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم رقم (185/17/2) وتاريخ 2/12/1432 هـ دفع لا يصح ولا محل له...); مما يثبت ويؤكد تضليل المدعي على الدائرة فنجدته يجتزئ الوقائع بحيث يأخذ من تلك الدعوى ما يراه ويظنه لمصلحته ويترك ما يضره. 4. ومن تضليل المدعي أنه ذكر بأن وكيل أحمد زيني في نقل الحصص باسم أسامة هو موظف عند أسامة نجده هو نفسه من قام المدعي عدنان بتوكيله في إتمام عملية تخارجه من ذات الشركة بعد أكثر من سنتين أيضاً نقض الأهلية ليست من القواعد العامة التي تبطل العقد بطلاناً مطلقاً انما تعتبر من عيوب الإرادة التي تجيز لصاحب المصلحة التمسك بها فالعقد هنا يصبح قابل للإبطال ولم نرى أن عدنان تمسك بحقه أن كان له حق في تلك الدعوى بل بعد سنة باع الحصص الخاصة به على المشتري نفسه فكيف تقبل منه هذه الدعوى. تاسعاً: الرد على الدفوع الموضوعية المقدمة من المدعي: جواباً على الدفع المبدئي من المدعي بعدم صحة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تأسيساً على أن الحصص محل الدعوى ملك مورثه أحمد زيني وأن الصلح وقع على الحصص المملوكة لموكل في الشركة، فنجيب فضيلتكم بالتالي:- المدعي أغفل استناد المدعي عليه على أحكام قضائية باتة أخرى حازت حجية الشيء المقضي به تمثلت في الحكمين الصادرين من المحكمة العامة بمحافظة جدة والمقيدة بالمحكمة برقم (3218883) وتاريخ 4/3/1432 هـ لدى القاضي محمد بن مبارك الدعليج، وكذلك الدعوى رقم (33286392) وتاريخ 8/6/1433 هـ بذات المحكمة ولدى القاضي صالح بن محمد الزايد والتي طلب فيها إبطال البيع الذي تم بين المستأنف ومورثهما - والذي تضمن استلام مورث المدعي لقيمة الحصص المبيعة وقد أثبتت المحكمة عقد البيع - المراد إبطاله - وأثبتت الدائرتان صحة البيع المبرم بينهما وصحة بنوده باستلام الثمن وتوافر كافة الأركان اللازمة لصحة العقد وإنتاج آثاره القانونية بحق المتعاقدين وقضى الحكمان برد الدعوى وقد اكتسبت تلك الأحكام الصفة الباتة وحازت حجية الشيء المقضي به ومن ثم فلا يجوز إعادة إثباته مرة أخرى. أن ما ادعاه المدعي في جوابه بعدم جواز الاستناد على الحكم القضائي الصادر من الدائرة التجارية السابعة عشر الصادر برقم (185/17/2) وتاريخ 02/12/1432 هـ فهو مردود عليه ذلك أن: ب/1: المدعي قبل توقيعه على هذا الصلح المدون بالاتفاقية اطلع على الوضع القانوني والمالي للشركة محل الدعوى - أثناء صدور هذا الحكم المتضمن الصلح - وعلم علماً تاماً بكافة جوانب الوضع القانوني والمالي والماضي والحالي للشركة بما فيها بيع مورثه للحصص التي كانت مملوكة له بالشركة للمدعي عليه وقد ارتضى هذا الوضع ولم يبد ثمة معارضة على هذا الأمر ولم يبد دفْعاً بعدم استيفاء ثمن تلك الحصص - على النحو الذي يدعيه - وبناء على ذلك وقع على هذا الصلح المدون بالحكم القضائي الذي أثبت تصالح المستأنف والمستأنف ضده بشأن كل ما يتعلق بالشركة - محل الدعوى (شركة أحمد زيني التجارية) سواء ما يتعلق بنسبة والده (90%) التي تنازل عنها بعوض للمدعي عليه قبل الحكم وعدم اعتراضه على هذا التنازل، وكذلك ما يتعلق بنصيبه في الشركة من نسبة (10%) بالشركة وأبرأ بموجب هذا الحكم ذمة المدعي عليه من أي مطالبات تتعلق بتلك الشركة أو حصصها ومن ثم إسقاط حقه في أي مطالبة - بما فيها تلك المطالبة الراهنة. ب/2: ومما يؤكد جواز الاستناد على هذا الحكم هو توقيع المدعي على قرار الشركاء بتعديل عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية المبرم بتاريخ 21/11/1433 هـ والذي بموجبه أقر المدعي بصحة بيع مورثه لحصصه بشركة أحمد زيني التجارية إلى المدعي عليه عن طريق إقراره بالوضع القانوني الجديد للشركاء في شركة أحمد زيني التجارية وإقراره بشراكة أسامة بن أحمد عباس زيني - المدعي عليه - كشريك في الشركة والتي أصبح شريكاً منفرداً فيها بناء على شراء حصص مورث المدعي في تلك الشركة وقد تم تأكيد ذلك بتسجيل قرار الشركاء لدى وزارة التجارة برقم (130 - عدد 7- مجلد 2/ع/9 لعام 1434 هـ بتاريخ 10/2/1434 هـ بخطاب كاتب العدل بالفقرة التجارية الصناعية بجدة رقم (7050/34) وتاريخ 10/2/1434 هـ، حيث أن قرار الشركاء والتوقيع عليه جاء مبنياً على الحكم التجاري الأتف البيان. جواباً على ادعاء المدعي والدفع بكون القول قول البائع، فنجيب عليه بأن هذا الدفع غير سديد ذلك أن: الثابت من لائحة الدعوى اختلاف المدعي - مورث البائع للحصص - والمدعي عليه - المشتري للحصص - في خروج المال، وحيث أنه من المقرر في قضاء المحاكم التجارية أنه (إذا اختلف الباذل والمبدول له المال في طريقة خروجه فالقول قول الباذل مع يمينه ذلك أنه مالك للمال وهو أعلم بطريقة وصفه خروجه، ولما كان الفقهاء (المنثور للزركشي، الأشباه والنظائر للسيوطي، كشاف القناع للهيوتي) قرروا أن القول قول الدافع مع يمينه لأنه المملوك وهو أدري بجهة تملكه). وعلى فرض - والفرض يساوي العدم - صحة ما دفع به المدعي بأن القول قول البائع فإن البائع - أحمد عباس زيني - قد توفاه الله ومن ثم فلا قول له، ولا يجوز أن يحل المدعي محل والده ولا يؤخذ بقوله فصفته لا تتعدى كونه وريث. عاشراً: الدفع بسقوط حق المدعي في المطالبة بقيمة الحصص المبيعة في شركة أحمد زيني التجارية: لما كان البين من الدعوى أن المدعي يطلب بنصيبه من قيمة الحصص المبيعة للمدعي عليه من مورثه، وحيث أنه - وفقاً لصحيح النظام - فإن المدعي سقط حقه في المطالبة بتلك الدعوى وبياناً لذلك: أ. الواقعة - محل الدعوى - كان يسري بشأنها نظام الشركات الصادر مرسوم ملكي رقم 6/م بتاريخ 22/ 3/ 1385 هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 185 بتاريخ 17/ 3/ 1385 هـ، وقد نصت المادة (165) من النظام على أنه: (يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير وفق شروط عقد الشركة. ومع ذلك إذا أراد الشريك التنازل عن حصته بعوض للغير وجب أن يخطر باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل، وفي هذه الحالة يجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصص بثلثيها الحقيقي، فإذا انقضت ثلاثون يوماً من تاريخ الإخطار دون أن يستعمل أحد الشركاء حقه في الاسترداد كان لصاحب الحصص الحق في التصرف فيها مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (157)، وإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك وكان التنازل يتعلق ببضعة حصص قسمت هذه الحصص بين طالبي الاسترداد بنسبة حصة كل منهم في رأس المال، وإذا تعلق التنازل ببضعة واحدة أعطيت هذه الحصص للشركاء الذين طلبوا الاسترداد مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (158). ب. ولما كان مفاد تلك المادة أنها أجازت للشريك التنازل عن حصته لأحد الشركاء وأجازت لأي من الشركاء بعضهم أو جميعهم حق الاسترداد وطلب الحصول على تلك الحصص بعوض، وحيث إن الثابت - وبإقرار المدعي - طلب المدعي عليه (أسامة زيني) استرداد الحصص المملوكة لمورثه ومورث المدعين، وحيث إن المدعي لم يطلب حق الاسترداد أو حق الشفعة بشأن تلك الحصص ولم يبد ثمة اعتراض على البيع لتلك الحصص، ومن ثم عدم جواز المطالبة بتلك الدعوى. ومما يعضد ويثبت استلام مورث المدعي عليه لقيمة تلك الحصص هو المحررات الرسمية التي تساند عليها المدعي عليه



المحكمة التجارية بجدّة
دائرة الاستئناف الثانية

رقم الصفحة: ٧
تاريخ الصك: ١٤٤٥/٠٣/١٣

في استئنافه والمتمثلة في قرارات الشركاء الموقعة من المدعى عليه والمنبئة بتوقيع الموظف العام (كاتب العدل) المنوط بالتوثيق والمكتسبة للحجية والتي تثبت استلام مورث المدعى عليه واستيفاء حقوقه عن بيع تلك الحصص، وحيث أن هذا المحرر يكتسب حجية في مواجهة المدعي وفقاً للمادة (26) من نظام الإثبات التي تنص على أنه: (المحرر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً). إضافة إلى ذلك فإن المدعى عليه قام بنشر عقد التأسيس بعد استرداد حصص مورث المدعي والمدعى عليه في الجريدة الرسمية ولم يعترض عليه المدعى أو يبدئ دعوى تتعلق بذلك مما يضيء معه هذا النشر مكتسباً للحجية في مواجهة المدعي. الحادي عشر: الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة: لما كان من المقرر نظاماً أن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي يجوز الدفع بها في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، وحيث إن من المقرر إذا رجع البطلان لاعتبارات موضوعية كما هو الحال في انعدام أحد أركان العقد الثلاثة الرضا أو المحل أو السبب أو الثمن فإن هذا البطلان هو الذي يخضع للقواعد العامة وتخلص في أن العقد الباطل منعدم كأصل ولا ينتج أثراً، ولا يزول البطلان بالإجازة وفي حالة البطلان يعاد المتعاقدين إلى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد، وبما أن المدعي أقر بصحة العقد والدائرة قررت صحته أيضاً فيصبح والحال كذلك لا صفة للمدعي في طلب تقدير قيمة الحصص في عقد صحيح وليس للدائرة أيضاً ذلك الحق. وبناء على ما تقدم نلتزم من فضيلتكم القضاء بما يلي: قبول الاستئناف شكلاً. في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برد الدعوى، فقبض وكيل المدعين قاتلاً: بأنه يطلب مهلة لتقديم جوابه، ثم طلبت الدائرة من الطرفين تقديم مذكرات ختامية للمدعي 3 أيام من تاريخه، وللمدعى عليه 3 أيام تالية لها، على أن تكون المذكرات مختصرة وغير مكررة لما تم بيانه سابقاً، وأن تشمل المذكرات على التسلسل الزمني لواقعة البيع إلى حين تاريخ صدور حكم (قطعي) بإقامة قيم على مورث الطرفين، مع ذكر التواريخ وإرفاق المستندات الدالة عليها، وتكون بصيغتي pdf و word كما أفهمت كل طرف بأن يكون الرد عبر النظام، على إنه إن تعذر إرسال الإجابة عبر النظام، فيمكن إرسالها عبر إيميل الدائرة التالي: APPJED-COMM2@moj.gov.sa مع ضرورة أن يقوم كل طرف بتزويد الطرف الآخر بالإجابة عبر إيميل كل منهما، فتفهم كل طرف ذلك. وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 1445-03-04 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية، وعلى المذكرة المدوعة في النظام من وكيل المدعين (عدنان أحمد عباس زيني) و (عاتقة محمد يحيى محمد علي الحجازي) بتاريخ 1445/02/25 هـ وحاصلها: (في البداية وقبل أن ندلف في تفاصيل وقائع النزاع المائل نود أن نقدم لمقام الدائرة رسم بياني نبين فيه تسلسل وملك الشركات المملوكة لأطراف الدعوى حتى نقطع أي محاولة للتشويش على فهم الدائرة ومن ثم الوصول بعد ذلك للحقيقة ناصعة جلية. (ننظر للرسم البياني)، من الرسم البياني أعلاه يتضح لمقام الدائرة الآتي: أولاً: أن شركة أحمد زيني التجارية محل النزاع في هذه القضية يملكها عدة أطراف نسهم كما يلي: 1- مورث موكل أحمد زيني (90%) التي استحوذ عليها المدعى عليه دون وجه حق. 2- شركة أحمد زيني وأولاده تمتلك (10%). 3- وشركة أحمد زيني وأولاده يملكها عدة أطراف نسهم كما يلي: أ- (23%) لأسامة زيني وشركة أوزكو بعد ذلك. ب- (31%) من هذه الشركة يملكها شركة أحمد زيني التجارية. ج- (23%) لعدنان زيني. د- (23%) يملكها أبناء غازي زيني وأولاده. ثم بناء على حكم الصلح (مرفق 1) تنازل الموكل عدنان زيني وأبناء غازي زيني عن كامل الحصص المملوكة لهم بموجب عقد التأسيس، وقد تم إفراغ الحصص للمدعى عليه، وهذا الصلح كان مُتَظَلِّاً في أطراف النزاع آنذاك فقط، ولم يكن المورث أحمد زيني وما يملكه من نسب في كافة الشركات طرفاً فيه؛ لأنه كان على قيد الحياة. ثانياً: بتاريخ ١٦-١٠-١٤٣١ هـ قام المدعي عليه أسامة بتعديل عقد شركة أحمد زيني التجارية، وباع لنفسه حصة مورث موكل عدنان وعاتكة البالغة (90%)، وهذا البيع هو محل نزاعنا ومطالبتنا المائلة وهو بيع باطل شرعاً ونظاماً من عدة أوجه وبيانه كما يلي: ١- بعد عقد البيع المزعوم من قبل المدعى عليه بأيام قليلة وتاريخ 2010-11-09 م الموافق 1431-11-03 هـ، صدر تقرير طبي من مدينة الملك عبد الله الطبية بالحرس الوطني: تضمن أن الأب أحمد زيني يعاني من الخرف الشيخوخي المتقدم وضعف الإدراك؛ مما يعني أن أهلية مورث موكل منعدمة، وبالتالي أي تصرف يُنسب له باطل وغير معتبر ولا يترتب عليه أثره، ودليل ذلك: أن ورثة غازي أحمد زيني تقدموا بطلب إقامة قيم على الجد: لأن المدعى عليه أسامة أصبح ينقل أموال وأملك والده إلى نفسه بالباطل، وألّت هذه المطالبة بصدر الحكم القضائي رقم (٢٤٢٨١٤٤٩) وتاريخ 1434-07-26 هـ، والمصادق عليه من محكمة الاستئناف برقم (٣٧١٥٣٩٢) وتاريخ 05-09-1437 هـ، القاضي بثبوت عدم أهلية أحمد زيني وإقامة حارس قضائي لثبوت عدم أهليته. (مرفق ٢). وهذا يتبين بجلاء لمقام الدائرة بطلان عقد البيع الذي بموجبه انتقلت الحصص محل الدعوى للمدعى عليه، ومما يدل على عدم علم مورث موكل أحمد زيني رحمه الله ببيع الحصص أو عدم إدراكه - وكلاهما مسقطان للتصرف - وبعد واقعة انتقال الحصص بحوالي أربعة أشهر تقريباً، تم سؤاله من قبل قاضي الإنهاءات بالمحكمة العامة بجدّة عن واقعة البيع؟ فأجاب بأنه لم يبيع شيئاً وضبط جوابه. (مرفق ٣). وهذا الضبط القضائي نص قاطع في محل النزاع يظهر استغلال المدعى عليه لمرض وعدم إدراك والده واستحوذ على الحصص دون وجه حق. ٢- بتاريخ ٢١-٤-١٤٣٨ هـ توفي مورث موكل أحمد زيني وانتقلت حقوقه وأملكه لورثته، وانحصر وراثته في زوجته المدعية عاتقة محمد الحجازي وولديه عدنان وأسامة. (مرفق صك حصر الإرث مرفق ٤). ثالثاً: أقام موكل عدنان وأمه هذه الدعوى المنظورة أمام الدائرة الموقرة للمطالبة بقيمة حصص والده البالغة (٩٠%) من شركة أحمد زيني التجارية التي نقلها المدعى عليه لنفسه ظلماً وعدواناً، وأصبح التزامه بقيمة الحصص العادلة في مواجهة موكل شخصياً متعلقاً بذمته وليس عينياً في ذات الحصص، بعد أن قام بإنهاء الشركة وشطب سجلها بإرادته المنفردة ظناً منه أنه بهذا الإجراء سيفوت الحقوق المتعلقة بذمته بصفة شخصية. رابعاً: أما ما يزعمه المدعى عليه بأن الصلح بات في هذا النزاع؛ فإنه دفع باطل وخارج محل النزاع، وبيان ذلك: أن صلح موكل مع المدعى عليه المثبت وفق تقييم الخبير طلال أبو غزالة كان على الحصص العائدة له والبالغة (23%) من شركة أحمد زيني وأولاده، ولا علاقة لها بحصص والده أحمد زيني؛ لأن الأخير حي يبرز ولم يختصم في الدعوى، والاستحقاق نشأ لموكل في الحصص محل المطالبة بعد وفاة المورث رحمه الله، وآل إليهم التملك بسبب الإرث ومحاولة المزج بين الصلح الذي حصل بين موكل والمدعى عليه إبان حياة والده وبين الاستحقاق بالإرث؛ لدرء وإسقاط حق موكل في الإرث المستحوذ عليه بالباطل -الحصص 90% من شركة أحمد زيني وأولاده التجارية- تشغيب وتشويش لن ينطلي على فهم الدائرة وبصيرتها النافذة. خامساً: إن مما يدل على أن البيع المزعوم الذي يزعمه المدعى عليه كان باطلاً وبدون ثمن هو تناقضه في قيمة الحصص محل هذه الدعوى، فتارة يزعم بأن الثمن هو ٤٥٠ ألف ريال، وتارة يزعم بأن الثمن هو ١٢٠ مليون ريال، وتناقض في آلية الدفع فتارة يزعم أنه سدد ديون بنكية عن والده، وتارة أخرى يزعم أنها مصروفات ونفقات شخصية قام بإيفائها كما يزعم، وهذا التناقض الصارح يوجب اطراح هذا الزعم وعدم اعتباره وهذا ما أشارت له الدائرة مصدرة الحكم في تسبيبها وما خلصت له من نتيجة صحيحة في حكمها بإلزامه بقيمة الحصص العادلة. سادساً: أما ما يزعمه المدعى عليه من أن التقييم الذي استندت عليه الدائرة في حكمها وارتفاع قيمة الحصص من ١٢٠ مليون لما يزيد عن ٣٣٠ مليون خلال عام واحد فقط من تاريخ البيع إلى تاريخ التقييم كان بعد دخول شركة أركو - المملوكة له بالكامل كما تم بيانه في استهلال هذه المذكرة - فلا يصح ولا يستقيم؛ فالرد على هذا الدفع الباطل شكلاً ومضموناً: أ- شكلاً: نصت المادة الحادية والعشرون من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام على: "لا تقبل المحكمة أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها، ما لم يوجد مقتض لقبولها، على أن تبين المحكمة ذلك في حكمها"، وإنزال نص هذه المادة وتحقيق مناطها على الدفع بارتفاع قيمة الحصص بدخول شركة أركو بعد واقعة البيع المزعومة، فإنه دفع ساقط ومردود شكلاً إذ أنه كان بإمكان المدعى عليه الدفع بهذا أمام الدائرة الابتدائية لأسما مع أهميته ومسيس الحاجة إليه بعد أن طلبت الدائرة الابتدائية من المدعى عليه تقديم بيعة على ارتفاع قيمة الحصص ونصت على هذا الطلب في تسبيبها للحكم وأحجم المدعى عليه عن ذلك، مع أن دخول أركو كمالك للحصص حدث قديم ومشهر وإحجام المدعى عليه عن الدفع به يستخلص منه أنه هو بذاته يعلم عدم تأثير هذا الدفع على مسار القضية. ب - موضوعاً: نبين لمقام الدائرة أن دفع المدعى عليه بارتفاع قيمة الحصص محل النزاع سببه دخول شركة أركو كمالك للحصص دفع باطل موضوعاً من وجهين: الأول: أن تقييم الخبير ينصب على شركة أحمد زيني التجارية بما لها من حقوق وأصول وما عليها من التزامات، وكون شركة أركو مالكة للحصص فقط بنسبة معينة، فهذا غير مؤثر على قيمتها السوقية العادلة ولا علاقة للتقييم به، وهذا التقرير لا يمكن أن يغيب محاسبياً عن حساب الخبير ولم يشر إليه في تقريره ولم يعترض على ذلك المدعى عليه في حينه، ولا يخفى على شريف علم الدائرة أن حصص



المحكمة التجارية بجدة
دائرة الاستئناف الثانية

رقم الصفحة: ٨
تاريخ الصك: ١٤٤٥/٠٣/١٣

الشركات كأصول لها متداولة أو غير متداولة لا تتغير قيمتها السوقية إلا بتأثير إيجابي يطرأ على حقوق الملكية إما بضيغ رأس مال جديد يظهر في قائمة المركز المالي أو ارتفاع في قيمة الأصول سوقياً ليس من سببه قطعاً اسم المالك. والوجه الثاني من الرد الموضوعي: أن تقييم الحصص من قبل الخبير والذي استندت إليه الحكم بالتخارج سابقاً ومن ثم الدائرة الابتدائية في حكمها ألاني كان محل رضا وقبول من المدعى عليه لا يجوز معه قبول الطعن والتشكيك في صحته من قبله، لما كان مثبتاً لحق في غير مصلحته والدائرة الابتدائية تطرقت لهذا التقرير مشكورة في تسببها للحكم محل النظر. سابقاً: مورث موكل رحمه الله أوصى بالثلث لمستحقه بموجب حكم الوصية رقم (٢٢٠٠١٤٧٢١١٩٤٣٢٠) وتاريخ ١٤٣٢/١٢/٠٢ هـ (مرفق رقم ٥) والتي تبلغ من قيمة الحصص مبلغ وقدره (١١٠,٦٧٢,٣٧٩) مئة وعشرة مليون وستمئة واثنتان و سبعون ألفاً وثلاثمئة وتسعة وسبعون ريالاً، والمدعى عليه هو الوصي، وبإطراح مبلغ الوصية وتنفيذها وفقاً للأصلبة الشرعية: فإن موكل يستحق كل منهما بناءً على مبلغ قيمة الحصص المحكوم به، فإن موكل عدينان يستحق مبلغاً (٩٦,٧٧٩,٢٧٠) ريال ستة وتسعون مليون وسبعمئة وتسعة وسبعون ألفاً ومئتان وسبعون ريالاً، وموكلتي عاتقه تستحق مبلغاً وقدره (٢٧,٦٥١,٢١٩) ريال سبعة وعشرون مليوناً وستمئة واحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر ريالاً، لذلك وبما أنه ثبت بموجب الحكم القضائي أن المورث - أثناء العقد المزمع - كان فاقداً للأهلية ولا يجوز التعاقد مع فاقده الأهلية، وبما أن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وبما أن الحصص تمت تصفيتها اختياراً من المدعى عليه، وبما أنها أصبحت منعدمة ولم يبق إلا قيمتها، وبما أن جميع الأطراف اتفقوا وتخرجوا على هذا التقييم: لذلك ولما سبق عرضه وبيانه فإنني أطلب من مقام الدائرة الموقرة إحفاقاً للحق ونصرة للعدالة: الحكم بتأييد الحكم وتفصيل منطوقه وفق طلب الاستئناف المقدم من قبلنا). كما اطلعت الدائرة على المذكرة الختامية المقدمة من وكيل المدعى عليه والمودعة في النظام بتاريخ 1445/02/29 هـ وحاصلها: (بناءً على طلب الدائرة الموقرة بسرد التسلسل الزمني للزنازع محل الدعوى، نتقدم بمذكرتنا على النحو التالي: أولاً: نستسمح الدائرة الموقرة بالتأكد على الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى: لعدم تقديم المدعي للحكم القاضي بعدم اختصاص المحكمة العامة بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية، وعدم جواز الاستناد على النص النظامي لكونه لاحق لإقامة الدعوى عملاً. لبدأ عدم رجعية تطبيق القوانين. 1- نشير إلى نص المادة (78/1 ب) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والمعدلة بقرار وزير العدل رقم (7414) وتاريخ 1441/6/26 هـ والتي نصت على أنه: (إذا رأيت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحكم بعدم اختصاص فإذا اكتسب الحكم النهائية فتحيلها للمحكمة المختصة وتلتزم المحكمة المحال إليها بنظرها)، ولما كان مفاد هذا النص أنه استلزم لتكون المحكمة الأخرى (محكمة الموقرة) مختصة بنظر الدعوى ضرورة صدور حكم سابق بعدم الاختصاص وأن يكتسب الصفة النهائية. 2- وبما أن المدعي قد زعم - في لائحة دعواه صدور حكم من المحكمة العامة بجدة رقم (3855849) وتاريخ 1438/2/10 هـ يقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واختصاص القضاء التجاري بنظرها، وحيث إنه بالبحث في أوراق الدعوى ومرفقاتها تبين عدم تقديم المدعي لهذا الحكم المزعوم صدوره، كما أنه بالبحث والتحصي في القضايا الخاصة بالمدعى عليه تبين عدم وجود هذا الحكم في النظام الإلكتروني القضائي (ناجز) الخاص بالمدعى عليه، ولما كان ما تقدم فإنه بانتفاء وجود الحكم القاضي بعدم اختصاص فإنه ينتفي معه إعمال نص المادة الأتفة البيان ويضحي من المتعين معه إعمال الأصل وهو عدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر تلك الدعوى. 3- وعلى فرض - والفرض يساوي - العدم صحة صدور الحكم بعدم الاختصاص فإننا ندفع بعدم جواز الاستناد على نص المادة الواردة باللائحة التنفيذية - الأتفة البيان والصادرة بتاريخ 1441/6/26 هـ عملاً. لبدأ عدم رجعية تطبيق القوانين ذلك أن الحكم الصادر فيه عدم الاختصاص صدر في عام 1438 هـ أي قبل إعمال وتنفيذ تلك اللائحة في عام 1441 هـ مما لا يجوز الاستناد على هذا النص النظامي. ثانياً: تتمسك بالدفع المبدى سلفاً بطلب استجواب المدعية (عاتقة الحرازي) لكون استجوابها من شأنه التأثير في وجه الرأي في الدعوى: 1- بناء على نص المادة (20/2) من نظام الإثبات التي تنص على أنه: (2- لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة)، وتنص المادة (21/1) من ذات النظام على أنه للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك)، وحيث إن المدعى عليه قد تحصل على دليل مادي دامغ عبارة عن مقطع فيديو تؤكد فيه (عاتقة الحرازي)، صراحة عدم قيامها برفع الدعوى ضد أسامة زيني وأنها لم تقم بتوكيل أحد لإقامة تلك الدعوى على المدعى عليه (أسامة زيني) ولا تطالبه بأي مستحقات، وهذا دليل من شأنه التأثير في وجه الرأي في الدعوى إذ أن ثبوت ذلك من شأنه ثبوت ارتكاب المدعي والوكيل لجريمة تزوير مكملة الأركان وفقاً للمادة (2) من النظام الجزائي لمكافحة التزوير مما يتعين معه إحالتهما للنياية العامة. 3- كما أن المدعى عليه قد أثار دفعاً أمام المحكمة الابتدائية بطلب استجواب (عاتقة الحرازي) إلا أن وكيل المدعي رفض ذلك بزعم عدم ضرورة إحضارها دون مبرر واضح أو سبب سائق واكتفى بالقول بأن السيدة عاتقة "على الحياد" في رد غير منطقي إذ لا يستتبع أن تقيم السيدة عاتقة الحرازي دعوى تطالب بها ابنها - المدعى عليه - ثم تكون على الحياد فهذا إقرار صريح بعدم توكيلها لمحامي لرفع دعوى ضد ابنها المدعى عليه، وقد اناسقت الدائرة وراء رفضه دون سبب أو مبرر واضح على الرغم من كونه دفعاً جوهرياً يتعين تمحيصه وإجابته أو الرد عليه بسبب سائق على نحو يعيب الحكم. 4- وحيث تتمسك بطلب استجواب المدعي عليها وحضارها للاستجواب لكون أقوالها ستكون مؤثرة في تلك الدعوى حيث سيثبت عدم رغبتها في رفع الدعوى لثبوت استيفاء مورثها ومورث المدعي لقيمة الحصص، ومن ثم فإن من شأنها التأثير في وجه الرأي في الدعوى ويتعين إيجابها وفقاً لما استقر عليه قضاء المحكمة العليا: (حيث إن الأصل أن تنص المحكمة الموضوع لأي دفع جوهري في الدعوى، والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى، ومتى أغفل الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بقصور في التسيب ويتعين نقضه وإعادته للمحكمة مصدرة القرار) "قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم: 4228122 وتاريخ: 1442/12/1 هـ". ثالثاً: احتياطياً: الدفع بالقصور في الاستدلال على التقرير المحاسبي مع التمسك - بعدم صحة دعوى المدعي - فإن الدائرة قد ران على حكمها بالقصور في الاستدلال بتأسيس حكمها باستحقاق المدعي للمبلغ (331.882.138 ريال) تأسيساً على ما أوردته نصاً: (الدائرة تجد أعدل تقييم للحصص محل الدعوى هو ما كان ذات الأطراف قد تراضوا عليه وتخرجوا على وفقه في دعوى التخارج والمتمثل بتقرير الخبير المحاسبي طلال أبو غزالة وشركاه الذي اشتمل على تقييم إجمالي قيمة حصص الشركة بمبلغ (368.757.931 ريال) تمثل نسبة الـ 90% وقد تجسدت قناعة الدائرة على استقراره في ذمة المدعى عليه لورثة مورث الأطراف وهو ما تنتهي الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بأن يدفع للورثة المبلغ المشار إليه...)، ولما كان البين من مدونات التسيب أن الدائرة استندت على استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به تأسيساً على التقرير المحاسبي الصادر من مكتب طلال أبو غزالة، وهو استدلال معيب ذلك أنه لو افترضنا صحة التقرير المشار إليه، فإنه قد تضمن ما ذكر صراحة في البند خامساً: "ملخص حقوق الملكية الدفترية للشركات التابعة المعدلة بالتقييم كما في 31/03/2011" (مرفق رقم 1)، والذي يظهر أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية تم تقييمها بمبلغ وقدره 68.424.362 ريال، وتم تعديل تقييم شركة أحمد زيني التجارية بتاريخ 27/06/2011 حسب ماورد بتقرير المحاسب القانوني طلال أبو غزالة، في البند "ثانياً: صافي الحقوق الدفترية المعدلة للشركات" (مرفق رقم 2) والذي يظهر أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية بمبلغ وقدره (79.924.901 ريال) وتجل ذلك في الصفحة 4، 6، 8 من التقرير وليس (368.757.931 ريال) على النحو الوارد بالتسيب، الأمر الذي يضحى معه الحكم معيباً بالقصور في الاستدلال ويضحي حرجاً بالإلغاء. رابعاً: سرد التسلسل الزمني للزنازع محل الدعوى: 1- قام المدعى عليه أسامة أحمد عباس زيني بتأسيس الشركة - محل الدعوى - بتاريخ 14/10/1427 هـ تحت مسمى (شركة روائع المطاعم الطازجة السريعة) بالشراكة مع السيد عابد عبد الكبير زيني المتوكل، (بواقع 10% لأسامة زيني، 90% لعابد عبد الكبير المتوكل) وذلك بموجب عقد التأسيس الموثق لدى كتابة العدل بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة برقم (58) - مجلد 13/ش/م وتاريخ 1428/3/14 هـ (مرفق عقد التأسيس رقم 2). 2- بتاريخ 1429/11/6 هـ تخارج أحد الشركاء بشركة روائع المطاعم الطازجة السريعة (عابد عبد الكبير زيني) من الشركة وتنازل عن حصصه البالغة (450 حصة) بقيمتها الاسمية بمبلغ وقدره (450.000 ريال) للسيد (أحمد عباس زيني) أي أن مورث المدعين كان قد اشترى حصصه بالقيمة الاسمية، ثم خرج أسامة أحمد زيني وحلت محله شركة أحمد زيني وأولاده بنسبة 10% بالقيمة الاسمية، وتم تعديل اسم الشركة إلى (شركة أحمد زيني التجارية المحدودة) - بموجب قرار الشركاء المزمع بتاريخ 1429/11/6 هـ الموثق بتاريخ 1429/12/3 هـ (مرفق رقم 4). 3- بتاريخ 1431/09/20 هـ تم تعديل عقد تأسيس شركة أحمد زيني التجارية والذي بموجب قام أسامة زيني - المدعى عليه - بشراء نسبة والده (90%) بشركة أحمد زيني التجارية بموجب عقد بيع الحصص المزمع بينه وبين



المحكمة التجارية بجدة
دائرة الاستئناف الثانية

رقم الصفحة : ٩
تاريخ الصك : ١٤٤٥/٠٣/١٣

مورث المدعي وبناء على هذا العقد فقد تم تحرير قرار الشركاء الذي تضمن نصاً: (استوفى الطرف المتنازل - أحمد زيني مورث المدعي حقه من الطرف المشتري - المدعي عليه - الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة الطرف المشتري، لذا فقد قرر أغلبية الشركاء الذين يملكون أكثر من رأس المال والتي تعادل 97.7% - ومنهم المدعي عدنان زيني)، كما جاء في القرار أيضاً: (يقر الشركاء بصحة توزيع الحصص فيما بينهم)، ومن ثم فإن هذا القرار يُعد إقراراً من المدعي بصحة البيع وترسيخاً لاستلام الشريك (أحمد عباس زيني) مورث المدعي نصيبه من المدعي عليه من هذا التنازل وإقراراً بصحة توزيع تلك الحصص التي آلت للمدعي عليه مرفق قرار الشركاء. (مستند رقم 5)، ولما كانت القاعدة الشرعية تنص على: (أن الأصل في العقود والشروط الصحة واللزم)، ومن ثم فإنه يتعين إعمال ذلك العقد وقرار الشركاء إعمالاً للقاعدة أن: (أعمال الكلام أولى من إهماله)، مما يتعين معه والحال كذلك إبراء ذمة المدعي عليه ورد دعوى المدعي. 4- استمر المدعي (عدنان زيني - بصفته شريكاً بشركة أحمد زيني وأولاده) شريكاً مع المدعي عليه (أسامة زيني) في شركة أحمد زيني التجارية لمدة سنتين، بعد شراء أسامة لحصص والده دون إبداء ثمة اعتراض على تملك أسامة زيني لنسبة والده التي اشتراها منه، وتخرجت شركة أحمد زيني وأولاده (عدنان أحد الشركاء بها) من شركة أحمد زيني التجارية لصالح شركة أوزكو المحدودة - المملوكة لأسامة زيني - بموجب قرار الشركاء المؤرخ في 10/2/1434 هـ ودون أي تحفظ أو معارضة أيضاً على نسبة تملك المدعي عليه لنسبة والده - مورث المدعي - وأبرأ ذمة المدعي عليه من أية حقوق تتعلق بتلك الشركة حيث تضمن إقرار المدعي نصاً: (حيث استوفى الطرف المتنازل حقه من الطرف المشتري الشريك الجديد في الشركة - أسامة زيني - ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة المشتري)، وإقراراً بصحة توزيع الحصص فيما بينهم، وقد قام المدعي بتبذيل قرار الشركاء بتوقيعه مرفق قرار الشركاء. (مستند رقم 6). ولما كان ما تقدم فإنه لا يجوز للمدعي الرجوع عما تم على يديه وفقاً للقاعدة الشرعية التي تنص على أنه: (من سعى في نقض ما تم من جهته فسيحبه مردود عليه). 5- وبعد موافقه المدعي على قرار شراء المدعي عليه لحصص في شركة أحمد زيني التجارية أقام المدعي عدنان زيني وآخرين الدعوى التجارية رقم (2/5798/ق) لعام 1431 هـ ضد المدعي عليه / أسامة زيني لدى الدائرة التجارية السابعة عشرة بالمحكمة الإدارية بمحافظة جدة طالباً بالتخارج من الشركات التابعة لشركة أحمد زيني وأولاده وشركة أحمد زيني التجارية، ونظراً للاختلاف حول تقدير قيمة الحصص بالشركات فقد تمت إحالتها لخبير محاسبي مكتب طلال أبو غزاله محاسبين ومراجعين. 6- وبتاريخ 27/6/2011م أصدر الخبير المحاسبي تقريره في النزاع (وأثبت أن حصة المدعي عليه أسامة أحمد زيني بشركة أحمد زيني التجارية 90% وقيم ملكية الشركاء بالشركة على هذا الأساس) وقدر قيمة شركة أحمد زيني التجارية بمبلغ وقدره (79.924.901 ريال) تسعة وسبعون مليوناً وتسعمئة وأربعة وعشرون ألفاً وتسعمئة وواحد ريال (مرفق التقرير المحاسبي - مستند رقم 7)، وقد سجل المدعي عليه تحفظه على التقرير، لكونه اعتبر التقدير جزائي ويخالف الواقع والحقيقة. 7- ونظراً لعدم اتفاق الطرفين على التقرير تدخلت الدائرة ممثلة في رئيسها بتقريب وجهات النظر وتم التوصل لاتفاقية الصلح (والتي أثبتت في محضر الجلسة وحكمت الدائرة: باعتماد الصلح بين أطراف الدعوى وإجراء مضمونه واعتباره ملزماً لهم ومنهياً للخصوصية بينهم في القضيتين) التي تم الاتفاق فيها على إقرار المدعي (عدنان زيني) بما يلي: (يقر الطرف الثاني بتنازله نهائياً عن كافة حصصه وقدرها 23% في شركة أحمد زيني وأولاده بما لها من حصص وشراكات في الشركات المذكورة (الشركات التابعة لشركة أحمد زيني وأولاده والشركات التابعة لشركة أحمد زيني التجارية)، وأنه ليس له أي حق بمطالبة الطرف الأول والثالث سواء بصفته شريك أو مدير لتلك الشركات أو الشركات محل هذه الدعوى والفروع التابعة لها بأي مطالبة مهما كان نوعها أو سببها متعلقة بأعمال تلك الشركات ويعتبر هذا التنازل بالصلح إبراء ذمة شامل ونهائي لذمة الطرف الأول عن أعمال الإدارة للشركات المتنازل عنها إبراء تاماً وشاملاً وإسقاط لحقهم في أي مطلب أو دعوى مهما كان نوعها أو سببها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بتلك الشركات (...). وعليه أصدرت الدائرة حكمها رقم (2/17/185) لعام 1432 هـ الصادر بتاريخ 2/12/1432 هـ بإثبات الصلح بين المدعي والمدعي عليه وما تضمنته من إقرار المدعي للمدعي عليه بإبراء ذمة المدعي عليه (مرفق الحكم مستند رقم 8). 8- وحيث أن تخارج المدعي على النحو المبين باتفاقية الصلح الصادر بها الحكم من تلك الشركات أثناء تملك المدعي عليه لما نسبته 54% من تلك الشركات تحصل عليها جراء استحواذه على نسبة (90%) من الحصص - محل النزاع - وهذا يعد إقراراً واضحاً وصريحاً من المدعي بصحة البيع المبرم بين المدعي عليه ومورث المدعي وتملك المدعي عليه لحصص والده - مدار النزاع - ملكية تامة وخالصة لا شك فيها. وعلى الرغم من التنازل التام بموجب الحكم القضائي السالف الذكر إلا أن المدعي أقام العديد من الدعاوى التي تم ردها جميعاً لأسباب عديدة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الدعوى رقم (421254094) وتاريخ 29/12/2020م المقامة من المدعي ضد المدعي عليه لدى محكمة التنفيذ بجدة طلب تعويض عن ضرر التنازل من الشركات وقد قضت محكمة الاستئناف بجدة برفض الاستئناف من عدنان برقم صك (٤٢٧٠٨٣٣٠٤) وتاريخ 01/09/1442 هـ. وبعد رفض هذه الدعوى أقام عدنان زيني دعوى برقم (42823620) وتاريخ 06/11/1442 هـ بالمحكمة التجارية بجدة الدائرة الثانية وقضت المحكمة برد الدعوى. كذلك أقام المدعي ضد المدعي عليه الدعوى رقم (421323538) وتاريخ 03/02/2021م لدى الدائرة التنفيذية الأولى بمحكمة التنفيذ بمحافظة جدة، وقضت المحكمة بصرف النظر عن الدعوى. إضافة إلى العديد من الدعاوى التي أقامها المدعي ومنها هذه الدعوى مما يثبت محاولة المدعي الكيد بأخيه المدعي عليه. خامساً: الرد على ادعاءات المدعي: بالإشارة إلى المذكرة الختامية المقدمة من المدعي والمقدمة في 25/2/1445 هـ، وحيث انطوت على ادعاءات متناقضة يتعين الرد عليها على النحو الآتي: 1- جواباً على ما ادعاه بتنازل المدعي عدنان وأبناء غازي زيني - بحكم الصلح - عن كامل الحصص المملوكة لهم بموجب عقد التأسيس وتم إفراغ الحصص للمدعي عليه وأن الصلح كان مثلاً في أطراف النزاع، ولم يكن المورث أحمد زيني وما يملكه من نسب في كافة الشركات طرفاً فيه لأنه كان على قيد الحياة. الجواب: فإن ما ادعاه المدعي غير صحيح فإن الدعوى التي أقامها عدنان على أسامة كانت بسبب استحواذه على حصص والده البالغة (90%) في شركة أحمد زيني التجارية وقد تم الصلح والتنازل على ذلك الأساس، فقد كانت نسبة أسامة من تملك الحصص تعادل (٥٤%) من حصص الشركات ونسبة حصص عدنان وأبناء غازي مجتمعين تعادل (46%)، وبالتالي فإن الحصص محل النزاع كانت هي محور تلك الدعوى الأساسية وهي المحرك والباعث لها وعليها تم الصلح والتراضي والإبراء المنبئ به صك الحكم، ومن هنا يظهر المدى الذي وصل إليه المدعي في التضليل. 2- جواباً على دفع المدعي ببطلان بيع حصص مورثه للمدعي عليه لكون المدعي عليه أسامة زيني باع لنفسه الحصص. الجواب: فتجيب على ذلك بأن هذا الدفع غير صحيح ويثبت تناقض المدعي في ادعاءاته ودفعه على نحو يعيب ادعاءاته وذلك أن: أ- أن المدعي عليه لم يبيع لنفسه الحصص وإن البيع تم بتوقيع وكيل مورث المدعي والدليل على ذلك قرار الشركاء الصادر بتاريخ 20/9/1431 هـ والذي بموجبه تنازل مورث المدعي (أحمد عباس زيني) لصالح المدعي عليه (أسامة زيني) والذي يتجلى منه أنه منبئ بتوقيع وكيل مورث المدعي وقد تم توثيق توقيع الطرفين ومنهم وكيل مورث المدعي على قرار الشركاء من قبل كتابة العدل بالغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة بموجب التوثيق رقم (275) - صحيفة 172 - مجلد 8/ع/، والذي أثبت بموجبه (كاتب العدل رشيد الحربي) حضور وتوقيع الأطراف المعنية (مرفق قرار الشركاء - مستند رقم 9)، ولما كان قرار الشركاء قد تم توثيقه والتوقيع عليه من قبل كاتب العدل وهو موظف عام ومن ثم فإن قرار الشركاء يضيء في حكم المحرر الرسمي وفقاً لنص المادة (25) من نظام الإثبات ويُعد مضمونه حجة في مواجهة المدعي، ووفقاً لنص المادة (26) من ذات النظام، وقد بينا سابقاً أن قرار بيع الحصص تم بعلم المدعي وموافقته على قرار الشركاء الذي تم بالأغلبية وإقراره بصحة توزيع الحصص. ب - كما أن الدائرة أقرت في تسببها عدم طعن المدعي في صحة عقد البيع وقررت صحة هذا العقد حيث ذكرت نصاً: "أن الدعوى لم تتمخض عن طعن في صحة البيع أو تمسك ببطلانه..."، ومن ثم فإن هذا التسبب إثباتاً لتناقض المدعي في ادعاءاته حيث تارة يدعي بالبطلان في بداية الدعوى ثم بعد ذلك يقر بالتوقيع وبصحة العقد ثم بعد ذلك يناقض نفسه ويثير الدفع بالبطلان مرة أخرى. ت - كما أن المدعي يناقض أقواله الواردة سلفاً في الدعوى حيث سبق له وأن أقر بصحة توقيع مورثه على العقد حيث ادعى الغبن والجهالة في الثمن وهذا إقرار واضح وصريح منه بصحة توقيع مورثه على العقد. 3- وأما ادعاء المدعي ببطلان البيع لإصابة المدعي بالشيوخوخة آنذاك بناء على تقرير طبي صادر من مدينة الملك عبد الله الطبية. الجواب: فتجيب على ذلك بأن هذا الادعاء مليء بالتناقض والمغالطات ومحاولة لإدخال اللغط والتدليس على الدائرة بالإيهام بادعاءات غير صحيحة، وتجيب عليه: أ- أن نشر بداية إلى أن هذا التقرير هو تقرير مدفوع الثمن حيث أنه صادر من العيادات الخارجية بمدينة الملك عبد الله الطبية، ومن ثم فهو محرر مصنوع من صنع يد المدعي، ولما كان من المقرر قضاء أنه لا يجوز الأخذ بقول المرء كدليل لنفسه ورغم علم



المحكمة التجارية بجدة
دائرة الاستئناف الثانية

رقم الصفحة: ١٠
تاريخ الصك: ١٤٤٥/٠٣/١٣

الحاضر عن المدعي عدنان زيني بأن المحكمة تفاضت عن هذا التقرير ولم تأخذ به إلا أنه يحاول جاهداً التحايل على الواقع وإيهام المحكمة بصحة ما يزعمه ولم يتطرق لتقرير الصحة النفسية أو خطاب وزير العدل أو خطاب وزير الصحة أو خطاب مدير الشؤون الصحية بجدة، حيث أجمعوا أن تقرير الصحة النفسية هو تقرير شامل وصادر من استشاريين ويعتد به، وأما التقرير الصادر من مدينة الملك عبد الله الطبية هو تقرير من عيادات خارجية مدفوعة الأجر ولم تطلبه المحكمة، بل إن المحكمة تفاضت عنه وطلبت التقرير من مستشفى الصحة النفسية بجدة. ب - كما أن المدعي يناقض نفسه فيما استند عليه في ادعائه على تقرير طبي صادر بتاريخ 11/3/1431 هـ يزعم تضمنه أن مورثه يعاني من الخرف الشيخوخي المتقدم وضعف الإدراك ومن ثم انعدام أهليته وفي ذات الدفع يستند على مستند صادر في تاريخ 18/2/1432 هـ - أي بعد تاريخ هذا التقرير بـ 3 شهور - ويدفع بأنه كان كامل الأهلية وأنه ذكر أنه لم يبيع شيئاً، في دفع يثبت التناقض الجسيم في أقوال المدعي. ت - كما أن مما يناقض ادعاء المدعي أن عقد بيع الحصص كان بتاريخ 9/20/1431 هـ وقد سبق وأن أقام المدعي بعد إبرام العقد دعوى تعيين ولي ضد مورثه، وقد صدر تقرير اللجنة الطبية بمستشفى الصحة النفسية بجدة الصادر برقم (1951) وتاريخ 6/8/1432 هـ - أي بعد تاريخ إبرام عقد بيع الحصص - وتضمن أن المذكور هادي ومتعاون ولم تظهر عليه أعراض مرض عقلي وكان إدراكه ووعيه وذاكرته في الحدود الطبيعية وأن المذكور قادر على القيام بشؤونه ولا يحتاج لتعيين قيم وقد ذيل التقرير بتوقيع الأطباء التابعين لوزارة الصحة - الموظفين العموميين - مرفق التقرير الطبي الصادر من مستشفى الصحة النفسية - (مستند رقم 10)، كما أثبت مدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة صحة التقرير الطبي السالف البيان وسلامة القوى العقلية لمورث المدعي - البائع بموجب خطابه المرسل لرئيس المحكمة العامة بجدة رقم (47/28590/113) وتاريخ 4/8/1432 هـ (مرفق الخطاب - مستند رقم 11). ج - كما أثبت صاحب الفضيلة وزير العدل في خطابه رقم (33/567889/21) وتاريخ 4/1433 هـ، بالتقرير الطبي - الأنف البيان - وصحة ما ورد به وذكر خطاب الوزارة نصاً أن التقرير الطبي النفسي الصادر من مستشفى الأمراض النفسية برقم (1951) وتاريخ 6/8/1432 هـ يعتبر مستوفياً لجميع المعلومات الأساسية..... وبناءً على هذا الخطاب وبناءً على القرار رقم 33125567 وتاريخ 3/12/1433 هـ المصادق عليه من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة والمتضمن: (وبدراسة صورة الضبط واللوائح الاعتراضية تقرر الموافقة على الإجراء الأخير لفضيلة القاضي)، وقررت رفع الحجز التحفظي عن أرصدة أحمد زيني الذي تم بناءً على طلب المهنيين وكالة طالب إقامة مجلس الولاية، وبناءً على هذا الخطاب فقد قضت المحكمة العامة بمحافظة جدة بإثبات مضمون هذا التقرير في دعوى الإنهاء التي أقامها المدعي ضد والده لتعيين ولي عنه وقضت المحكمة بالحكم رقم (33286392) وتاريخ 6/8/1433 هـ (بصرف النظر عن طلب المهنيين إقامة مجلس ولاية على أحمد زيني). (مرفق الحكم الصادر من المحكمة العامة بجدة. مستند رقم 12). ح - وأما استناد المدعي على الحكم القضائي الصادر من محكمة الاستئناف برقم (37153592) فإن الثابت من هذا الحكم أنه صدر في عام 1437 هـ أي بعد ما يزيد عن 6 سنوات من توقيع العقد، كما أنه صادر في دعوى مقامة في عام 1434 هـ وهذا إثبات لسلامة القوى العقلية لمورث المدعي فلو كان مصاباً بالشيخوخة كما يدعي المدعي لقضي على الفور بتعيين ولي عليه وثبتت عدم جواز تصرفاته إلا أنه صدرت العديد من التقارير الطبية المثبتة لسلامة قواه العقلية حتى صدور الحكم، الأمر الذي يثبت عدم صحة ادعاءاته وتبديسه على دائرتكم الموقرة. خ - حتى لو افترضنا جدلاً الأخذ بهذا الحكم فإن دعوى الولاية التي بموجبها تم تعيين ولي عن مورث المدعي قد رفعت بشأن بطلان هذا العقد محل الدعوى وبعد تعيين ولي على تصرفات مورث المدعي لم يبد أي اعتراض على عقد بيع الحصص مما يثبت نفاذ التصرف، وحيث أن سكوت الولي عن الطعن عن هذا التصرف إقراراً به ولما كانت القاعدة الشرعية: "أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان" 5- جواباً على استناد المدعي على صك الإنهاء الصادر من قاضي الإنهاءات بالمحكمة العامة بجدة المتضمن إجابة مورثه أنه لم يبيع شيئاً الجواب: فنجيب على ذلك: أ- المدعي يناقض نفسه في هذا الادعاء حيث أنه كان قد ادعى بأن مورثه بتاريخ 11/3/1431 هـ كان يعاني من الخرف وكان منعده الأهلية. ب - أن هذا بناهذه إقرار المدعي سلفاً بصحة عقد بيع الحصص من مورثه وكذلك تأكيد الدائرة على ذلك الإقرار في تسبها أن الدعوى لم تتمخض عن طعن في صحة البيع أو تمسك ببطلانه. ت - وعلى فرض والفرض يساوي العدم - الاعتداد بهذا الصك فإن الثابت من الصك حضور مورث المدعي لتوكيل أسامة زيني وعدنان زيني وأنه قد تم سؤاله هل بعث أو تنازلت عن شيء من أملاك الأجد من أبنائك؟ قال لا. لم أبع شيء. وحيث إن المدعي يحاول ربط تلك الإجابة ببيع الحصص للمدعي عليه وهو استدلال قاصر ومحاولة لإدخال اللبس على دائرتكم الموقرة بعدم بيع مورث المدعي لخصمه للمدعي عليه وهو غير صحيح، حيث اجتاز المدعي مضمون الصك، فالدائرة أثبتت نصاً أن مورث المدعي (أحمد زيني) حضر ووجدته الدائرة مدرك لأشياء قليلة وغير مدرك للأشياء الماضية، وقد كان سؤال الدائرة وإجابة مورث المدعي تتعلق ببيع أيا من أملاكه أثناء الإنهاء دون امتداد ذلك للتصرفات السابقة ولا سيما وأن الدائرة أثبتت إدراكه لأشياء قليلة وغير مدرك للأشياء الماضية، ومن ثم فإنه من غير المستساغ ثبوت ذلك للدائرة ثم تسأله عن تصرفات مضى عليها ما يقارب 6 أشهر. ث - وقد أثبت ذات - قاضي الإنهاء اللحيان - بموجب حكم قضائي مكتسب القطعية أهلية مورث المدعي بعد توقيع عقد بيع الحصص محل الدعوى بموجب تقرير طبي رسمي سبق الإشارة إليه ومن ثم صحة ونفاذ التصرفات الصادرة منه والسابقة لهذا الحكم، ولما كان من المقرر قضاء: (أن الأصل في التصرفات حملها على الصحة ما دام لم يثبت خلاف ذلك بمقتضى شرعي أو نظامي) (مدونة الأحكام القضائية لعام 1434 رقم الصك (3431443) وتاريخ 2/6/1434 هـ المصدق من محكمة الاستئناف بالقرار رقم (34200931) وتاريخ 4/29 هـ). 5- وأما ما دفع به المدعي في الدفع (ثالثاً، ورابعاً) تكرار مغل للدفع السابقة وسبق الرد عليه ولا يعدو إلا أن يكون جدلاً موضوعياً. 6- جواباً على ادعاء المدعي بتناقض المدعي عليه في قيمة الحصص وأنه تارة يزعم أن الثمن 450 ألف ريال وتارة أخرى يزعم بأن الثمن 120 مليون ريال. الجواب: فنجيب على ذلك بأن هذا الادعاء غير صحيح والمدعي يحاول إيهام الدائرة بوجود تناقض ذلك أن: 1- فالمدعي عليه دفع بأن بيع الحصص المملوكة لمورثه البالغة (450) حصة، تم بالقيمة الاسمية في قرار الشركاء المبرم بينه وبين مورث المدعي بمبلغ (450.000 ريال) في حين أن العقد المبرم والمتعلق ببيع ذات الحصص قد تم بالقيمة الفعلية لتلك الحصص وذلك بمبلغ (120 مليون ريال)، ومات هذا الشأن من العرف المتعارف عليه بين التجار. (وهذه القيمة الفعلية قد تم الإشارة إليها بقيمة 120.000.000 مليون ريال في صك الحكم رقم 342881449 وتاريخ 7/26/1434 هـ صفحة رقم (5) السطرين الأخيرين، وبالصيغة رقم (6) السطر الثاني وكذا الصفحة رقم (8) سطر (13) والسطرين الأخيرين (مرفق رقم 13). 2- وأما عن سداد المبلغ فإنه لم يكن به تناقض مطلقاً حيث إن المدعي عليه دفع منذ فجر الدعوى وفي دعوى سابقة لها بعدة سنوات أن سداد المبلغ كان عن طريق سداد التزامات مورث المدعي البنكية (بإجمالي مبلغ مدفوع من المدعي عليه/ أسامة أحمد زيني، عن والده المرحوم أحمد عباس زيني بواقع 135.446.186) مئة وخمسة وثلاثون مليوناً وأربع مئة وستة وأربعون ألفاً ومئة وستة وثمانون ريالاً)، وهذا مثبت بالتقرير المحاسبي كي بي إم جي الفوزان وشركاه (مرفق رقم 14)، والصادر من تاريخ 6/18/1432 هـ التعميم الصادر من وزير العدل الذي صدر بناءً على طلب المدعي عدنان زيني، بإيقاف الحسابات البنكية (الوالده) مورث المدعي أحمد عباس زيني بالتعميم على المحاكم وكتابات العدل بإيقاف التصرف بجميع العقارات وإيقاف إصدار وكالات باسمه أو العمل بالوكالات السابقة، وحتى تاريخ وفاة مورث المدعي بتاريخ 4/12/1438 هـ. ولا يوجد أي تناقض في هذا كما أنه لا يخالف الشرع ولا النظام. 3- بتاريخ 3/4/1432 هـ أقام المستأنف ضده عدنان زيني، الدعوى رقم 32/18883 في 4/3/1432 هـ أمام فضيلة القاضي محمد بن مبارك الدعيلج، بإبطال البيع الصوري الصادر عن الوالد وكالة بيع حصصه في شركة أحمد زيني التجارية إلى المستأنف، وتقرر حفظ الدعوى لحين الفصل في دعوى الإنهاء المقدمة إلى فضيلة القاضي إبراهيم اللحيان القاضي بالمحكمة العامة والتي حكم فيها بموجب الصك رقم 33286392 وتاريخ 6/8/1433 هـ، بصرف النظر عن طلب المهنيين وكالة طالبي إقامة مجلس ولاية على أحمد زيني، حيث يتناقض مع نفسه وأقواله، ففي البداية يدعي بصورية العقد وأقام دعوى بذلك، ولأن يدعي ببطلان العقد، بالرغم من ثبوت أهلية الشيخ أحمد زيني، وليس أدل على ذلك من الحكم النهائي برفض دعوى المدعي عدنان زيني بإبطال وصية والده والصادر بصك الحكم رقم 427036201 وتاريخ 6/28/1442 هـ (مرفق رقم 15). 7- جواباً على دفع المدعي بعدم جواز الدفع بأدلة جديدة فنجيب عليه: أ- أن تلك المادة (21) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام قد نصت على عدم قبول "أدلة" في حين أنه يتمحىص دفع المدعي عليه نجد أنه كان يتطرق إلى الإجابة على دفع من المدعي وفرق شاسع بين الدليل والدفع به. ب - وعلى فرض صحة الاستناد على تلك المادة، فإن المدعي قد اجتاز النص وأخذ ما يظن نفعه وترك الباقي، حيث إن المادة انطوت على استثناء بنصها ما لم يوجد مقتضى قبولها، ومن ثم جواز

المحكمة التجارية بجدّة
دائرة الاستئناف الثانيةرقم الصفحة: ١١
تاريخ الصك: ١٤٤٥/٠٣/١٣

تقديم أي دليل أو دفع حال كان من شأنه التأثير في وجه الرأي في الدعوى. 8- وأما استناد المدعي على حكم الوصية: فنجيب على ذلك: 1- أن المدعي يقر إقراراً واضحاً وصريحاً بأهلية مورثه ويتمسك بالوصية الصادرة في تاريخ 12/2/1432 ويطلب بمسحقات مالية ناشئة عن تلك الوصية في حين أنه يدعي ببطان عقد بيع الحصص محل الدعوى المؤرخ بتاريخ سابق لتلك الوصية في تناقض تام لادعاءاته السابقة، فلو سلمنا ببطان عقد بيع الحصص؛ فإنه من باب أولى عدم استحقاق أي مبالغ ناشئة عن تلك الوصية. وبناءً على ما تقدم نلتزم من فضيلتكم القضاء بما يلي: إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برد دعوى المدعي: لعدم الاستحقاق). كما اطّلت الدائرة على المذكرة الإلحاقية المقدمة من وكيل المدعين عدنان أحمد عباس زيني) و (عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي) والمودعة في مرفقات القضية بتاريخ 1445/02/29 هـ وحاصلها: (إلحاقاً لمذكرتنا التفصيلية المقدمة بتاريخ 1445-02-24 هـ، وبناءً على طلب الدائرة في الجلسة الأخيرة بتقديم مذكرة تفصيلية يراعى فيها تسلسل الوقائع الزمنية وعليه تلفت عناية الدائرة الموقرة أنه سقط سهواً في المذكرة التفصيلية المشار إليها أنفاً التنويه على مسألتين في غاية الأهمية ومؤثرة جداً على النظر القضائي ومسار القضية: أولاً: دفع وكيل المدعي عليه بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى وأنها من اختصاص محكمة الأحوال الشخصية وهذا الدفع باطل من وجوه: أن النزاع والخلاف مع المدعي عليه متعلق بقيمة حصص استحوذ عليها دون وجه حق كما هو مبين في مذكرتنا السابقة والاختصاص منعد كما لا يخفى على شريف علم الدائرة للمحكمة التجارية بموجب المادة السادسة عشرة من نظام المحكمة التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١. المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. ٢. الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللجلسة عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة. منازعات الشركاء في شركة المضاربة. ٤. الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات)، وكذلك المادة الحادية والثلاثون: الاختصاص النوعي تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمئة ألف ريال)، والخلاف منصب على بيع وقيمة حصص في شركة تجارية نظامية، والدفع من قبل المدعي عليه بعدم اختصاص القصد منه مضارة موكلي ومماطلتها فقط وقد جرت أحكام القضاء على عدم اختصاص محاكم الأحوال بالنظر في منازعات الشركات التجارية والخلاف على الحصص أو القيمة. ثانياً: سقط سهواً أن نرفق مستند في غاية الأهمية إذ أننا بينا في الفقرة رقم (١) من البند (ثانياً) من مذكرتنا الإلحاقية الأخيرة الإشارة إلى صدور تقرير طبي من مستشفى الحرس الوطني بتاريخ ٢٠١٠-١١-٠٩ م الموافق ١٤٣١-١٢-٠٢ هـ أي بعد تاريخ عقد بيع الحصص محل النزاع بأيام قليلة، وتضمن التقرير أن الأب - مورث موكلي - يعاني من الحرف الشيخوخي المتقدم وضعف الإدراك (مرفق). أي أن المورث فاقد للأهلية وغير مدرك قبل هذا التاريخ بكثير وبالتالي فإن عقد البيع ساقط وغير معتبر شرعاً ونظاماً وغير منتج لآثاره النظامية وكذلك من مسقطات عقد البيع على افتراض صحته عدم دفع القيمة العادلة للحصص بل إنه لم يسلم منها شيئاً وتناقض المدعي عليه في بيان آلية سداد الثمن كما هو مفصل في المذكرة السابقة وفصلته الدائرة الابتدائية بجلاء في تسبيلها للحكم محل النظر وتحيل لما سبق منعاً للتكرار وحفظاً لوقت الدائرة الثمين، وهذا ما جعلنا نعدل عن الدفع بتزوير عقد البيع فهو دفع غير مؤثر وغير منتج بعد تصفية الشركة اختيارياً من قبل المدعي عليه فهذا العقد تعددت أسباب سقوطه ركناً ومحلاً بعدم أهلية أحد العاقدین ابتداءً ثم بتخلف الثمن الحقيقي العادل للمبيع وثبوت انتفاءه. هذا ما أردت بيانه). ثم عقب وكيل المدعي عليه بالتأكيد على أن والدة المدعي عليه محتجزة لدى المدعي، وأن هناك تسجيل فيديو تم قبل أسبوعين تظهر فيه المدعية عاتقة وهي تقول بأنها لا تطالب ابنها أسامة بأي مطالبة، وأنها لم توكّل أي محامي ولا تعرف عن القضية شيئاً، والذي قام بتصوير الفيديو هو أخوها مرزوق الحرازي، وتم بعثه على البريد الإلكتروني الخاص بالدائرة، وأنه يطلب استجواباً بنا على المادة 20/2 من نظام الإثبات فعبق وكيل المدعي أنه بعث بجوابه عبر حقل المحادثة ونصه: (ما ذكره المدعي عليه من احتجاز والدة موكلي عدنان وأنها لم توكّل فهذا الكلام غير صحيح ولا يجوز الطعن في الأوراق الرسمية إلا بالتزوير وليس هذا من اختصاص المحكمة التجارية، وبإمكان المدعي التقدم للجهات المختصة، ثم إن المدعي عليه أقام دعوى ضد والدته برقم 4570053093 يطالها بتسليم 130 مليون ريال، ولازالت قيد النظر بالمحكمة العامة)، فعبق وكيل المدعي عليه بجوابه عبر حقل المحادثة ونصه: (الدعوى المذكورة ليس لها علاقة بهذه الدعوى، وقد سبق للدائرة الابتدائية أن طلبت حضور السيدة عاتقة لسماع ما لديها، ولكن الوكيل ذكر نصاً أنها تنقف على الحياد بين ابنها ولا يرى ضرورة لإحضارها وقد استجابت له الدائرة ولا تعرف أي سبب يمنع من حضورها للمحكمة لسماع ما لديها). ثم أقيمت الدائرة الجبر بالحدود في الجلسة القادمة وتزويد الدائرة بوسائل التواصل مع الخبير، وأقيمت وكيل المدعين بالرد على ما تضمنه جواب وكيل المدعي عليه بشأن القيمة التي قترها الخبير، كما أقيمت وكيل المدعي عليه بالرد على ما ذكره المدعين بجلسته اليوم بشأن مسألة الاحتجاز والشكوى لدى الجهات المختصة، وتقديم إجابته خلال مهلة لا تتجاوز يوم واحد عبر النظام، بصيغتي pdf و word كما أقيمت كل طرف بالرد عبر النظام على ما سيقدمه الأطراف خلال مهلة تالية وقدرها يوم واحد، على إنه إن تعذر إرسال الإجابة عبر النظام، فيمكن إرسالها عبر إيميل الدائرة التالي: APP-JED-COMM2@moj.gov.sa مع ضرورة أن يقوم كل طرف بتزويد الطرف الآخر بالإجابة عبر إيميل كل منهما، فتفهم كل طرف ذلك. وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة 11-03-1445 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطّلت الدائرة على ملف القضية، وعلى المذكرة المقدمة وكيل المدعين (عدنان أحمد عباس زيني) و (عاتقة محمد يحيى محمد علي الحرازي) والمودعة بمرفقات القضية بتاريخ 1445/03/10 هـ وحاصلها: (نوضح لمقام الدائرة الآتي رداً على ما أثاره وكيل المدعي عليه المضبوطة في الجلسة السابقة والتي كانت بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٤ هـ: أولاً: فيما يتعلق بدفع المدعي عليه بأن التقرير المحاسبي الصادر من الخبير المحاسبي طلال أبو غزالة قد تضمن أن قيمة حصص المورث أحمد زيني رحمة الله محل هذا النزاع -تقدر بمبلغ وقدره ٧٩,٠٠٠,٠٠٠ مليون ريال) فهذا الدفع باطل ومردود شكلاً وموضوعاً. فمن الناحية الشكلية فقد نصت المادة (٢١) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على: (لا تقبل المحكمة - أي الاستئناف - أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها...)، وبما أن المدعي عليه لم يثر هذا الدفع أمام محكمة الدرجة الأولى مع أن الحاجة ماسة لتمسكه بهذا الدفع لو كان يؤمن بصحته والتقرير المحاسبي ليس حديث الصدور والنشأة حتى يقبل منه عدم اكترائه بما جاء فيه بأن القيمة للحصص محل النزاع ٧٩ مليون كما يزعم ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولما كان الحال كذلك فإن محكمة الاستئناف الموقرة قد ترى أنه لزاماً عليها تطبيقاً لنص المادة (٢١) سالف الذكر إسقاط هذا الدفع شكلاً وعدم قبوله وإطراحه. ومن الناحية الموضوعية: فإن دفع المدعي عليه بأن الحصص محل النزاع تقدر بقيمة تبلغ ٧٩ مليون ريال فقط دفع واه وساقط من وجوه: ١- أن هذا المبلغ لم يكن في التقرير النهائي وإنما كان في التقرير المبدئي ثم بعد اعتراضات الأطراف صدر التقرير النهائي الذي قرر أن القيمة هي مبلغ ٣٦٧,٧٥٧,٩٣١ ريال. ٢- أن هذا المبلغ المذكور بالتقرير النهائي - محل الحكم - هو المبلغ الذي تم تخارج الشركاء عليه وأقر به المدعي عليه ولم يعترض على مضامينه في أي مرحلة من مراحل الدعوى. ٣- ورد في التقرير النهائي (ص ٦) وما بعدها أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية هو مبلغ وقدره (٣٦٧,٧٥٧,٩٣١ ريال) (مرفق ١ صورة التقرير). وعليه فإن المبلغ المتعمد لتقرير قيمة الحصص محل المطالبة هو المبلغ المحكوم به من قبل محكمة الدرجة الأولى بناءً على التقييم والتقرير النهائي للخبير المحاسبي وتم التخلي بموجب هذا التقرير أمام المحكمة آنذاك وبذلك يتصرف بمنزلة الرضا أو عدم الاعتراض من قبل أطراف النزاع جميعاً ومهم المدعي عليه في هذه الدعوى ولا يقبل من الأخير إسقاطه أو التشكيك في صحته وهذا ما نأمل أن يكون محل اعتبار لدى الدائرة الموقرة. ثانياً: نؤكد لمقام الدائرة الموقرة أن موكلي المدعية عاتقة الحرازي متمسكة بالمطالبة بحقها في إرث زوجها المتوفي أحمد زيني رحمة الله المتمثل في نصيبها الشرعي في الحصص البالغة 90% من شركة أحمد زيني وأولاده التجارية الذي استحوذ عليها المدعي عليه بغير حق ولا سبيل معتبر للتملك شرعي أو نظامي وفي سبيل استخراج هذا الحق وانتزاعه أصدرت لي الوكالة النظامية لتمثيلها والمطالبة بحقوقها (مرفق ٢). صورة الوكالة، ولا ينال من هذه الحقيقة الثابتة ما يزعمه المدعي عليه من وجود تسجيل مصور لموكلتي تبدي فيه عدم رغبتها في مخاصمة المدعي عليه أو المطالبة بحقوقها ولجوء المدعي عليه لهذه الأساليب المتوترة باعتة إدراكه سلامة موقفه وإلا فالحجة تقارع بالحجة لا بتسجيلات لا يعلم ظروف تسجيلها أو توقيها أو صحتها، وتأكيداً من موكلتي على حرصها على المطالبة بحقها الشرعي والنظامي فإننا نرفق لمقام الدائرة الإقرار الصريح والذي لا يقبل التشكيك والتأويل في إصرارها على المطالبة بحقها حتى النهاية ودحض افتراءات المدعي عليه وأكاذيبه المثارة منه في الجلسة الماضية بقصد إسقاط الحقوق الثابتة في مواجهته

المحكمة التجارية بجدّة
دائرة الاستئناف الثانيةرقم الصفحة: ١٢
تاريخ الصك: ١٤٤٥/٠٣/١٣

والتشغيب عليها وهذا ما يتيقن أنه لن ينطلي على نظر وبصيرة الدائرة وفهمها الثاقب بعد عون الله وتأييده وقد شهد عليه أحفادها من ابنتها غازي (مرفق ٣ صورة الإقرار)، ونود أن ننوه الدائرة الموقرة أن الخصومة بين موكلي والمدعى عليه محتدمة فقد أقام المدعى عليه دعوى ضد موكلتي لإلزامها بأن تدفع له مبلغ (١٣٥٠٠٠٠٠٠ ريال) وهي منظورة بالمحكمة العامة بجدّة برقم (٤٥٧٠٠٥٣٠٩٣) وأنا وكليهما ومحاميهما في تلك الدعوى؛ مما يبين وجود الخصومة والخلاف بين الأطراف وتهاافت هذا الدفع من المدعى عليه. ثالثاً: نرغب أن تأذن لنا الدائرة الموقرة في مزيد بيان وإيضاح حول مسألة طلب تفصيل منطوق الحكم والتنصيب على نصيب موكلي في قيمة الحصص المحكوم بها مع وجود وصية من المورث رحمه الله واجبة النفاذ، وبالإطلاع والتأمل على صك الوصية (مرفق ٤ صك الوصية) نجد أن المورث رحمه الله قد أوصى بثلاث تركته وفق مصارف الوصية المثبتة بصك إثبات الوصية، فبعد أن نص على نسبة ٥% كوقف لآل زيني وعشرة ملايين كوقف علي وخمسة ملايين لإحياء أرض جدة بوادي فاطمة بعد هذا كله تم النص على: ((وما تبقى من الثلث يوزع على أحفادي... إلخ))، مما يعني أن النسبة ٥% والعشرة ملايين والخمسة ملايين تخصم من ثلث الوصية وليست خارج الثلث وما يتبقى من هذا الثلث بعد هذه المصارف الثلاثة المحددة يوزع على الأحفاد وفق التفصيل المثبت بالوصية، وقد ترى الدائرة الموقرة أن صك إثبات الوصية ابتداءً بأن مصارف الثلث الثلاثة، ثم نص على أن ما تبقى من هذا الثلث يوزع على الأحفاد والتقديم والتأخير في رصد رغبات المورث في وصيته لا يغير من أن الوصية هي الثلث دون زيادة أو نقصان، وبإزالة هذا التقرير الشرعي على المبلغ المحكوم به وبعد الإطلاع على صك حصر الإرث (مرفق ٥ حصر الإرث)، يظهر للدائرة الموقرة ولا يخفى على شريف علمها أن قيمة المبلغ المحكوم به تصبح كالتالي: ١- الوصية: الثلث يصرف حسب مصارفها ويكون إجمالي ذلك مبلغاً وقدره مبلغ وقدره (١١٠٠٦٧٢٠٣٧٩) مئة وعشرة مليون وستمئة وأثنان وسبعون ألفاً وثلاثمئة وتسعة وسبعون ريالاً. ٢- موكلي عدنان زيني: بعد خصم مبلغ الثلث للوصية والثلث لموكلتي بالمناصفة مع المدعي عليه يستحق مبلغاً وقدره (٩٦٠٧٢٩٠٢٧٠ ريال) ستة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة وسبعون ألفاً ومئتان وسبعون ريالاً. ٣- موكلتي عاتقة الحراري: بعد خصم مبلغ الثلث للوصية يصبح الحمن المستحق لها شرعاً مبلغاً وقدره (٢٧٠٦٥١٠٢١٩ ريال) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة وواحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر ريالاً؛ ولكل ما سبق بيانه في هذه المذكرة والمذكرات السابقة نطلب من مقام الدائرة تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى محل النظر مع تفصيل منطوقه وفق التفصيل الآنف في البند ثالثاً وما وضعناه في مذكرتنا الاعتراضية التي طالبنا فيها بتفصيل منطوق الحكم الذي جاء مجملاً حتى تتحقق الغاية من الأحكام القضائية في الفصل في المنازعات بشكل بات وقاطع وتكتسب الأحكام حجية الأمر المقضي به). كما اطّلت الدائرة على المذكرة المقدمة وكيل المدعى عليه (أسامة أحمد عباس زيني) والمودعة بمرافقات القضية بتاريخ 10/03/1445 هـ وحاصلها: (أولاً: نتمسك بكافة أوجه الدفاع والدفع المبداء بالمذكرات السابقة ونعتبر كافة الدفع الواردة بها جزء لا يتجزأ من تلك المذكرة. ثانياً: جواباً على استفسار الدائرة بشأن احتجاز المستأنف ضده لوالدته (عاتقة الحراري). 1- قال تعالى (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً) وبدلاً من أن يحسن لوالدته ويمثل لأمر الله تعالى قام المدعي بحبس والدته والدة المدعى عليه (عاتقة الحراري) واحتجازها وإزالة باب بيتها إذ لم يعد لبيتها مدخل إلا بالعبور من منزل المدعي وقام سحب جوالها ومنع المدعي من التواصل معها بأي شكل وتهديد العمالة المنزلية وتحذيرهم من تمكينه من مكالمها عن طريقهم للاطمئنان على صحتها ولا سيما وأنها سيدة طاعنة في السن وبلغت من الكبر عتياً وصحتها سيئة ولديها من الأمراض التي يستلزم مراجعتها وأخذها للمستشفيات لمراجعة الأطباء المشرفين على صحتها، وقد منع المدعى عليه من الاطمئنان عليها وعلى صحتها كما قام طرد ثلاثة من العاملين لديها ليس بسبب أنه يهتمهم بتمكين المدعي من الاتصال بوالدته وكذلك قام بتوكيل نفسه وتوكيل محاميه بعد استيلائه على أرقام منصة أبشر وقد لاحظنا أن وكالة الوالد المدعي كانت في شهر جمادى الثانية 1444 هـ وتوكله للمحامي الحاضر عنها في شهر ذي القعدة 1444 هـ في حين أن هذه الدعوى مقامة سنة 1442 هـ، لها بضع سنوات، نلتزم من مقام الدائرة الموقرة ملاحظة ذلك وبحث مدى صحة تمثيلها منذ بدء الدعوى. أيضاً نقل بيتها باسمه بئمن لم تقبضه وبوكالة ليس فيها حق البيع لنفسه ونقل عقاراتها أيضاً باسمه وأكثر من ذلك فإنه من أكثر من عشر سنوات حتى الآن والمدعي عليه من يتولى الصرف عليها وتسديد فواتير الماء والكهرباء ودفع رواتب العمالة المنزلية الخاصة بها. 2- لم يسكت المدعى عليه إزاء تلك التصرفات المشينة من المدعي وقرر تقديم شكوى ضده لدى مركز شرطة السلامة إلا أنها رفضت ذلك بسبب الصفة ولأنها كاملة الأهلية وعدم وجود ما يثبت عدم قدرتها على ذلك، كما أن المدعى عليه قام بمراجعة إمارة منطقة مكة المكرمة لتقديم شكوى ضده إلا أنها رفضت الشكوى لذات السبب أيضاً. 3- كما أن أخو والدة المتداعين السيد مرزوق الحراري قام بإحضارها للشرطة لتمكينها من تقديم الشكوى لفك حبسها إلا أن المدعي حضر بصحبته ولده (غسان عدنان زيني) وقام بالتعدي على خاله: مرزوق وضربه في صدره وقال له لفظاً (والله لأرتبك مثل ما ربيت غيرك)، وقام بأخذ والدته وإعادتها لمكان حبسها واحتجازها دون تمكينها من تقديم الشكوى. 4- بعد أن أبلغت السيدة عاتقة ابنتها المدعي عليه بقيام عدنان وابنه غسان بوضع بصمتهما على عدة أوراق لا تعلم ماهيتها ولا تعرف مضمونها ومحتواها قام المدعى عليه برفع برقية عاجلة لسمو وزير الداخلية تقيدت برقم 2307033671544 وتاريخ 2023/09/20 وبرقية أخرى لفضيلة معالي النائب العام تقيدت برقم 2307033671543 وتاريخ 2023/09/20 م. وبناء على ما تقدم فإنه يثبت لفضيلتك سلوك المدعي عليه لكافة السبل والطرق وعدم سكوته عن حماية والدته إلا أن المدعي حال دون ذلك. ثالثاً: الرد على الدفع الشككية والموضوعية المقدمة من وكيل المستأنف ضده (عدنان): 1- جواباً على الدفع الشككي بعدم جواز الدفع بتقدير التقرير المحاسبي للشركة بمبلغ (79.000.000 ريال) على سند من المادة (21) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض: فنجيب على ذلك بأن هذا الدفع غير سديد وفي غير محله ذلك أن: أ- إصرار وكيل المدعي على عدم جواز الاستناد على التقرير المحاسبي الذي يذكر أن تقييم حصص شركة أحمد زيني التجارية بمبلغ (79 مليون ريال) (مستند رقم 1) هو محاولة منه للتغطية على ممارسات الغش والتضليل الممارسة على الدائرة بالإيهام بزعم تضمن التقرير تقييم الحصص بمبلغ (368 مليون ريال) (مستند رقم 2). في حين أن هذا المستند قد طالته أيدي العبث والتعديل من وكيل المستأنف ضده حيث قام بحذف التاريخ المذيل بكل صفحة من صفحات التاريخ كي لا يتطابق مع التاريخ المدون بالصفحة الأولى بمقدمة التقرير ويكي يمكن لنفسه من إرفاق التقرير الأول مع مقدمة التقرير الثاني بما يؤدي في النهاية إلى التديليس على المحكمة والإيهام بحق غير مشروع يتنافى مع الحقيقة والواقع، ودلالة ذلك أنه بالرجوع للتقرير المقدم منا بالمذكرة الجوابية السابقة نجد أن كل صفحة بالتقرير المحاسبي الصادر من الخبير المحاسبي مذيلة بتاريخ التقرير ورقم كل صفحة من تلك الصفحات، وحيث إن ثبوت ذلك يعد من قبيل التزوير المعرف بنص المادة (1) من النظام الجزائي لمكافحة التزوير أنه: (كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام - حدث بسوء نية - قصداً للاستعمال فيما يحميه النظام من محرر أو خاتم أو علامة أو طابع)، وكذلك نص المادة (2) من ذات النظام التي اعتبرت تزويراً (د- التغيير أو التحريف في محرر أو خاتم أو علامة أو طابع، سواء وقع ذلك بطريق الإضافة أو الحذف أو الإبدال أو الإلفال الجزئي للمحرر الذي يغير من مضمونه)، ومن ثم فإن ما اقترفه من جرم يعاقب عليه بنص المادة (8) من ذات النظام باعتبار أن الخبير المنتدب من المحكمة يكتسب صفة الموظف العام ومن ثم يتعين معه حال ثبوتها إحالة للنيابة العامة. ب- أن هذا الدفع إنما يتعلق بدليل قدمه المستأنف ضده نفسه وتساند عليه في دعواه والمتمثل في التقرير المحاسبي ومن ثم فإنه يجوز لكل ذي شأن في الدعوى الدفع بما يؤيد موقفه في الدعوى دون مانع يحول بينه وبين ذلك بل إن الدفع في الدعوى من أبرز الضمانات التي كفلها المنظم ومنع الخصوم من إبداء دفوعهم يجعل الحكم معيباً بالإخلال بحق الدفاع ومخالفاً للنظام. ت- المستأنف ضده أقر بأن ما أبداه المستأنف يعتبر دفعاً في حين أن المادة التي تساند عليها قصرت عدم قبول محكمة الاستئناف لأدلة جديدة، ولا يخفى على فضيلتكم الفرق الجوهرية بين الدفع والأدلة، والثابت من إقرار المستأنف ضده والمذكرة الجوابية السابقة إبداء المستأنف لدفع جوهري وليس دليلاً مادياً جديداً. ث- وكيل المستأنف ضده إجتزأ نص تلك المادة وأخذ منها ما يزعم تأييد موقفه وترك ما يدحضه ذلك أنه بالرجوع لنص المادة (21) السالفة الذكر فإنها نصت على أنه لا تقبل المحكمة أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها، ما لم يوجد مقتضى لقبولها... وحيث إن مفاد تلك المادة أنها تضمنت استدراكاً واستثناءً من عدم جواز تقديم أي دليل جديد في الاستئناف بإجازة ذلك حال وجود مقتضى لقبولها وهو ما يتوافر في تلك الدعوى الراهنة ذلك أن من شأن هذا الدفع التأثير في وجه الرأي في الدعوى على نحو يتعين الأخذ به وبتمحيصه بل وأن المحكمة ملزمة بتمحيصه وتدقيقه وإلا أصبح حكمها معيباً بالمقصور في التسبب وفقاً لما استقر عليه قضاء المحكمة العليا التي أقرت مبدأ حيث إن الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهري في الدعوى، والذي لو صح لتغير به



المحكمة التجارية بجدّة
دائرة الاستئناف الثانية

رقم الصفحة : ١٣
تاريخ الصك : ١٤٤٥/٠٣/١٣

وجه الحكم في الدعوى، ومتى أغفل الحكم ذلك فإنه يكون معيباً بقصور في التسبب ويتعين نقضه وإعادته للمحكمة مصدرة القرار. " قرار الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم: 4228122 وتاريخ: 1442/12/1 هـ. 2- جواباً على دفع المستأنف ضده بأن قيمة شركة أحمد زني التجارية مبلغ (367.757.931 ريال) في التقرير فنجد على ذلك بأن هذا يتناقض مع أبسط مقتضيات العقل والمنطق ويتناقض مع الثابت بالأوراق ويخالف الحكم القطعي الصادر بإثبات الصلح والتراضي بين أطراف النزاع ذلك أن المستأنف ضده قد فصل حقوقه - المزعومة وزعم بأن حصته الشرعية من إرث والده في شركة أحمد زني التجارية بمبلغ وقدره (96.779.270 ريال) وهنا نتساءل كيف للمدعى أن يتخارج بحصته من جميع الشركات بشركة أحمد زني وأولاده وعددها (11) شركة وتكون حصته (170.000.000) مليون ريال، (شاملة شركتي دايكن)، وكيف يطالب بحصته في شركة واحدة من تلك الشركات (96.779.270 ريال)؟؟ سؤال يؤكد ويثبت عدم صحة دعوى المدعي وأن دعواه ناشئة عن حسابات ظنية ووهمية غايتها الإضرار بالمستأنف. 3- وأما جواباً على استناد المدعي على التقرير للخبر المحاسبي واعتباره بمنزلة الرضا أو عدم الاعتراض ولا يقبل إسقاطه أو التشكيك في صحته فإننا نستغرب التناقض الواضح والصرح الصادر من المدعي: أ- يبدأ مذكرته برفض الخوض في ذلك التقرير ويحاول جاهداً نفي المحكمة من الاطلاع على ما سببته ونكشفه من تسليط الضوء على ذلك التقرير وما أحدثه به من تحريف وتغيير متعمد لما به من بيانات نهائية من جهة وناحية أخرى نجد أنه يتمسك بالتقرير المحاسبي ويعتبره بمنزلة الرضا ولا يجوز إسقاطه، في حين أنه يطالب بإسقاط الحكم القضائي من الدائرة التجارية السابعة عشر الصادر برقم (17/185/2) وتاريخ (1432/12/2 هـ). (مستند رقم 3). والذي أقر فيه المستأنف ضده بالبند (1/4) من الحكم بأنه ليس له أي حق في مطالبة الطرف الأول - المستأنف سواء بصفته شريك أو مدير للشركات محل الدعوى - ومنها شركة أحمد زني التجارية والفروع التابعة لها بأي مطالبة مهما كان نوعها أو سببها ويعتبر التخارج بالصلح إبراء ذمة شامل ونهائي لذمة الطرف الأول وإسقاطاً لحقهم في أي مطلب أو دعوى مهما كان نوعها أو سببها في الماضي والحاضر والمستقبل فيما يتعلق بتلك الشركات ما عدا ما سبق رفعه من دعوى سابقة وكان أيضاً في منزلة الرضا وعدم الاعتراض من المستأنف ضده. ب- كذلك نستغرب التمسك بالرضا في تقرير محاسبي ويتجاهل الرضا التام الصادر من مورث المستأنف ضده بقرار الشركاء المؤرخ في 1431/09/20 هـ (مستند رقم 4) الذي يعد محرراً رسمياً والذي تضمن أنه: (استوفى الطرف المتنازل - أحمد زني مورث المدعي حقه من الطرف المشتري - المدعى عليه - الشريك الجديد في الشركة ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة الطرف المشتري، لذا فقد قرر أغلبية الشركاء الذين يملكون أكثر من % رأس المال والتي تعادل 97.7% - ومنهم المدعي عدنان زني)، كما جاء في القرار أيضاً: (يقر الشركاء - ومنهم المستأنف ضده بصحة توزيع الحصص فيما بينهم)، ومن ثم فإن هذا القرار يعد إقراراً ورضاء من المستأنف ضده بصحة البيع وترسيخاً لاستلام الشريك (أحمد عباس زني) مورث المدعي نصيبه من المدعى عليه من هذا التنازل وإقراراً بصحة توزيع تلك الحصص التي ألت للمستأنف. ت- كذلك تجاهل وكيل المستأنف ضده استمرار موكله (عدنان زني - بصفته شريكاً بشركة أحمد زني وأولاده) شريكاً مع المدعى عليه (أسامة زني) في شركة أحمد زني التجارية لمدة سنتين بعد شراء أسامة لحصص والده دون إبداء ثمة اعتراض على تملك أسامة زني لنسبة والده التي اشتراها منه، وكذلك تجاهل قرار الشركاء المؤرخ في 1434/2/10 هـ (مستند رقم 5). الذي أبرأ ذمة المدعى عليه من أية حقوق تتعلق بتلك الشركة حيث تضمن إقرار المدعي المستأنف ضده - نصاً أنه: (استوفى الطرف المتنازل - المستأنف ضده - حقه من الطرف المشتري الشريك الجديد في الشركة - أسامة زني - ويعتبر توقيع كل منهما بمثابة مخالصة تامة ونهائية وإبراء لذمة المشتري) وإقراراً بصحة توزيع الحصص فيما بينهم، وقد قام المدعي بتبذير قرار الشركاء بتوقيعه، ولما كان ما تقدم فإنه لا يجوز للمدعي الرجوع عما تم على يديه وفقاً للقاعدة الشرعية التي تنص على أنه: (من سعى في نقض ما تم من جهته فسيُعبد مردود عليه). أصحاب الفضيلة: نحيط بفضيلتكم علماً بأن شركة أحمد زني التجارية هي شركة ورقية وقيمة تأتي من حصصها في الشركات التي تملكها في شركة أحمد زني وأولاده وعددها (7) شركات بواقع 10% في كل شركة وهي (شركة مزرعة وادي فاطمة) وقيمتها الإجمالية تقريباً 37 مليون. (وشركة مصنع الحلويات والطحينة) وقيمتها الإجمالية تقريباً 270 مليون. (وشركة أحمد زني للتبؤمين) وقيمتها الإجمالية تقريباً 15 مليون. (وشركة أحمد زني للكهرباء والتكييف) وقيمتها الإجمالية تقريباً 31 مليون. (والشركة الوطنية للإدارة والخدمات) وقيمتها الإجمالية تقريباً 233 مليون. (وشركة الخميرة) وقيمتها الإجمالية تقريباً 17 مليون. (وشركة كورتينا) وقيمتها الإجمالية تقريباً 14 مليون. وهذا يعني أن مجموع قيمة تلك الشركات هو مبلغ 622 مليون ريال ستمئة واثنا عشر مليون ريال تقريباً، بما معنى أن نسبة الـ (10%) لتلك الشركات كما في المسودة الأولى مبلغ 68 مليون، وفي المسودة الثانية بتاريخ 2011-06-27 م، مبلغ 79 مليون، وللعلم فإنه تم الاعتراض على التقريرين وتم تخارج الشركاء بالصلح والتراضي، وبالتخارج لم يعد للمدعين أي حقوق بشركة أحمد زني التجارية التي تخارج منها المدعي عدنان بشخصه وباقي الشركاء بشركة أحمد زني وأولاده عن النسبة التي كانت متبقية وهي 10%. وبعد ذلك تم تصفية الشركة حسب النظام في عام 1437 هـ 4- جواباً على طعن وكيل المستأنف ضده في دفع المستأنف بعدم توكيله له للمطالبة بحقوقها في إرث زوجها المتوفي أحمد زني فنجد على ذلك: أ- متمسك باستدعاء السيدة (عائقة الحارزي) لاستجوابها وذلك لسؤالها عما إذا كانت تطالب المدعى عليه بتلك الدعوى من عدمه إذ أن ذلك من شأنه التأثير في وجه الرأي في الدعوى لقطع دابر الادعاءات من التأكيد على توكيلها من ناحية ونفي توكيلها من ناحية أخرى. ب- وأما جواباً على طعن المستأنف ضده على التسجيل وعدم علم ظروف وتوقيت التسجيل وإرفاقه إقرار - مزعوم صدوره من المدعية على إصرارها على المطالبة بحقها - فنجد على ذلك: ت/ 1: ندفع بإنكار صحة تلك الورقة جملة وتفصيلاً. ت/ 2: إن وكيل المستأنف ضده لا زال يسلك كافة سبل التناقض والاستغراب في دفعه حيث يطعن على تسجيل الفيديو وعدم علم ظروفه وصحته في حين يحكم من تلقاء نفسه على الإقرار المزعوم بصحته وغض الطرف عن ظروف توقيع السيدة عائقة الحارزي على تلك الورقة التي تتضمن إقرارها المزعوم رغم أنها قد بلغت من الكبر عتياً وبلغت أربعة وتسعين عاماً وأصبحت عاجزة عن قراءة الكلمات والدراية بما تتضمنه تلك الورقة المتسند عليها، كما أن محتوى الورقة ينم عن مضمون قانوني قوي لا يصدر إلا من قانوني، ولو كانت على دراية بمضمونها لكانت وقعت بدلاً من بصمتها ولا سيما وأنها على قدر من التعليم الذي يمكنها من الكتابة الأمر الذي يطعن في صحة تلك الورقة ويتعين الالتفات عنها. 5- قال الله تعالى: ((بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق)). نقدم لكم تسجيل صوتي للمكالمة التي جرت بين المستأنف والدته ليلة وضع بصمتها على عدد من الأوراق منها ما تم تقديمه بالمذكرة الأخيرة وتبين من المكالمة الممارسة الخاطئة والظالمة من المدعي مع والدته باصطحابها لطبيب العيون وأخذ بصمتها دون وعي أو إدراك لمحتواها كما تقر به صراحة وذلك على أوراق أعدها لتحقيق نواياه الغير سليمة والتي لا يقرها لا الشرع ولا النظام بغية تظليل المحكمة في هذه الدعوى، والاحتفاظ بالأوراق الأخرى لتقديمها حال افتضاح ما ارتكبه من ممارسات باطلة بقصد الاستئثار لنفسه بأموال والدته وحصتها من التركة. أصحاب الفضيلة لا يخفاكم ما وقع على موكلي من ظلم وما لحق به من ضرر مادي ومعنوي نتيجة دعاوى كيدية عديدة ولا يخفى عليكم حرمة الادعاء الباطل، لما أخرجه أبو داود وأحمد والبيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط من الله حتى ينزع))، ولما جاء عند البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي المسلمين أفضل قال: ((من سلم الناس من لسانه ويده)). قال ابن فرحون رحمه الله في التبصرة: "من قام بشكية بغير حق أو ادعى باطلاً فينبغي أن يؤدب"، وجاء في فتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في خطاب موجه لفضيلة رئيس محكمة الباحة بالتبابة: "بخصوص استردادكم عن تعمد المشاغية والإضرار بغيره عن طريق المداعة وما تستلزمه المداعة من نفقات السفر والإقامة ونحوه نفدكم أن للحاكم الشرعي الاجتهاد في مثل هذه الأمور وتقرير ما يراه محققاً للعدل ومنزلاً للظلم والعدوان زاجراً من يعتمد الإضرار بإخوانه المسلمين رادعاً لغيره ممن تسول لهم أنفسهم ذلك". وبناء على ما تقدم نلتزم من فضيلتكم القضاء بما يلي: أولاً: قبول الاستئناف شكلاً ثانياً في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بما يلي: أصلياً رد دعوى المدعي مع إلزامه بمبلغ وقدره (500,000) خمسمئة ألف ريال سعودي نظير أتعاب المحاماة. احتياطياً: استدعاء عائقة الحارزي للإفادة منها بشأن توكيلها لوكيل المدعي لرفع الدعوى من عدمه، وإحالة المدعي ووكيله للنيابة العامة للتحقيق معهم بشأن التزوير الذي قاما به في حال ثبوته. فقب وكيال المدعين قائلاً: بأنه يقرر الاكتفاء. فيما أكد وكيل المدعى عليه بأن الخبر لم يحضر بجلسته اليوم، كما أنه يطلب حضور والده المدعي والمدعى عليه: لأن ما تظهره وقائع الدعوى أنها لم توكل أحداً لإقامة هذه الدعوى، فعقب وكيال المدعين: بأن وكيل المدعى عليه يحاول إطالة أمد

المحكمة التجارية بجدة
دائرة الاستئناف الثانيةرقم الصفحة: ١٤
تاريخ الصك: ١٤٤٥/٠٣/١٣

القضية بإثارة الطلبات الجديدة، علماً أن المدعى عليه أقام دعوى على والدته بمبلغ 135 مليون، ولا تزال قيد النظر بالمحكمة العامة بجدة، وقد وكلتني والدته بالجواب على دعواه، فعقب وكيل المدعى عليه: بأن الدعوى في المحكمة العامة لإثبات إرث المدعي (أسامة) وليست مخاصمة حقيقية وهي ليست مقتصرة على والدته بل على جميع الورثة، وسبب الدفع الجديد هو أن وكيل المدعين تقدم بوكالة مؤرخة 16/11/1444 هـ من المدعي عدنان بصفته وكيلاً عن والدته عاتقة ووكالة عاتقة لأنها عدنان مؤرخة في 26/06/1444 هـ في حين أن الدعوى مقامة منذ عام 1442 هـ، فعقب وكيل المدعين بأن وكالته منذ 7 أشهر تقريباً، وأنه لم يذكر أنه كان وكيلاً عنهم منذ بداية الدعوى. ثم قرر الأطراف الاكتفاء، ولصالحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة.

الأسباب

وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى اعتراضين المُقدمين عليه فاتضح لها أن الاعتراضين قد قدما خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبولان شكلاً، وأما عن الموضوع: وبعد الاطلاع على أسباب الحكم الابتدائي، تضيف هذه الدائرة: ولإثبات من ذلك ما أثاره وكيل المدعى عليه من عدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى، ذلك أن الثابت صدور حكم الدائرة الحقوقية الثالثة عشرة بالمحكمة العامة لمحافظة جدة في القضية رقم (3218883) وتاريخ 04-03-1432 هـ، والصادر بها الصك رقم (3855849) وتاريخ 25-10-1438 هـ، والقاضي بما نصه: (صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص، وهي من اختصاص الدوائر التجارية بديوان المظالم)، والمصادق عليه من الدائرة الحقوقية السابعة بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة بالقرار رقم (38403785)، وتاريخ 25-11-1438 هـ، وعليه واستناداً على المادة: (78) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه: (إذا رفعت القضية لمحكمة، ورأت أنها غير مختصة فيكون نظرها وفقاً للأحوال الآتية: (ب) إذا رأت عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص محكمة أخرى فتحکم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم الصفة النهائية، فتحيلها إلى المحكمة المختصة، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها)، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من اختصاص المحاكم التجارية. ولإثبات منه دفع المدعى عليه بأن اللائحة التنفيذية المذكورة صدرت بعد حكم المحكمة العامة بجدة، وأن النظام لا يسري بأثر رجعي، ذلك أن الدعوى - محل الاستئناف - قُيدت لدى هذه المحكمة بعد سريان التعديل اللائحي المذكور، وعليه فتكون مُلزَمة بنظرها، وفقاً لحكم المحكمة العامة بجدة. فضلاً عن كونها مطالبة بقيمة حصة في شركة مباحة من مورث المدعين للمدعى عليه، وهي من اختصاص المحاكم التجارية، وفقاً للفقرة الرابعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وأما عن جواب وكيل المدعى عليه بأن التصرف تم في وقت كان المورث فيه خالياً من كافة العوارض، فإنه يعارضه اضطراب المدعى عليه في دفعه، وفقاً لما ساقته أسباب محكمة أول درجة، فضلاً عن أن خطاب قاضي المحكمة العامة بجدة المؤرخ في 18-02-1442 هـ، والذي حضر فيه المورث أمامه من أجل توكيل ابنه أسامة، أقر (المورث) بأنه لم يبع أي شيء من أملاكه لأحد أبائنه، (والثابت بالصك رقم (33286392) وتاريخ 08-06-1433 هـ، في الصفحة الرابعة منه، الصادر عن المحكمة العامة بجدة)، والإقرار حجة لا يعوزه دليل إلى إثباته، ولم يكن ثمة ادعاء عيب على الإقرار المذكور، كما أن الثابت صدور تقرير طبي من مدينة الملك عبدالعزيز الطبية (مستشفى الحرس الوطني) بتاريخ 02-12-1431 هـ، يبين عدم إدراك المورث، وعززه تقرير مستشفى الصحة النفسية المؤرخ في 08-06-1432 هـ، حيث أثبت (في طياته) أن المورث يعاني من النسيان. وبما أن تقرير طلال أبو غزالة هو التقرير الذي ارتضاه الأطراف (بعد تكليف المحكمة له)، لإنهاء القضية المنظورة أمام المحكمة الإدارية بجدة في القضيتين رقم (5798/2) ق لعام 1431 هـ، و (1375/2) ق لعام 1432 هـ، الصادر بهما الحكم رقم (185/17/2) لعام 1432 هـ بتاريخ 02-12-1432 هـ، المحكوم بهما صلحاً، لذا فيكون التقرير بمثابة التقدير الصحيح لها، فضلاً عن أن طلب المدعي في هذه الدعوى هو عن حصته في الإرث في البيع الذي تم بين المدعى عليه والمورث، وليس عن حصته الأصلية، والتي كانت محل النزاع في الدعوى السابقة (المنتهية صلحاً)، وعليه فلا يصدق على النزاع المائل سبق الفصل، استناداً على المادة السادسة والثمانون من نظام الإثبات، والتي نصت: (ولا تكون لتلك الأحكام الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم دون أن تتغير صفتهم وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً)، وبالنظر في هذه المادة يتضح أن الصلح وقع على الحصة المملوكة للمدعي وليس على حصص المورث أحمد زيني. محل هذه الدعوى - والذي كان في ذلك الوقت على قيد الحياة، ولم يُختصم في تلك الدعوى، ولا يغير من ذلك انقضاء الشركة: (تصفية شركة أحمد زيني التجارية)، ذلك أنه قد ثبت تحقق الغبن الفاحش، والمدعى عليه في حكم المشرف المتصرف في المال، (مال مورثه بوكالات عنه حال حياته)، ويجعل به للمغبون أو ورثته حق الرجوع على الغابن إما بالفسخ أو بسداد الفرق. ولإثبات من ذلك دفع المدعى عليه بسبق الفصل في النزاع أمام المحكمة العامة بمحافظته جدة في القضية برقم (3216104) وتاريخ 22-02-1432 هـ، وكذلك القضية رقم (3218883) وتاريخ 04-03-1432 هـ، إذ أن الدعويين وإن كانا قد تناولا الدفع في البيع - محل هذه الدعوى - إلا أنهما لم يفصلا في النزاع، فالدعوى الأولى متعلقة بإقامة قِيم على المورث، وانتهت بإقامة شركة عبدالرزاق ولي سيت قِيماً، ولم تفصل في صحة البيع من عدمه، وأما الدعوى الأخرى، وإن كان الطلب فيها إبطال البيع - محل هذه الدعوى - إلا أن المحكمة حكمت بعدم اختصاصها النوعي بنظرها، وأن الاختصاص منعقد للدوائر التجارية، وعليه فدفع المدعى عليه بسبق الفصل، لا يتوافق مع سير القضيتين. كما لا يلائم من ذلك ادعاء المدعى عليه من أن التقرير الذي اعتمدت عليه الدائرة: (...) قد طالته أيدي العبث والتعديل من وكيل المستأنف ضده حيث قام بحذف التاريخ المذيل بكل صفحة من صفحات التاريخ كي لا يتطابق مع التاريخ المدون بالصفحة الأولى بمقدمة التقرير وي يمكن لنفسه من إرفاق التقرير الأول مع مقدمة التقرير الثاني بما يؤدي في النهاية إلى التبدليس على المحكمة والإيهام بحق غير مشروع يتنافى مع الحقيقة والواقع... إلخ: فإن هذا الدفع يضاف إلى دفع المدعى عليه المتناقضة السابقة، إذ أن التقرير التي أسست عليه الدائرة حكمها هو التقرير المؤرخ في 11-07-1432 هـ، الموافق 05-10-2011م، وقد ورد فيه بأن القيمة الإجمالية للحصص هي بمبلغ قدره: (368.757.931) ريال، ولم يدع أي من الطرفين تزويره: بل إن المدعى عليه ناقشه في عدة مواضع منها: 1- أمام الدائرة الابتدائية السابعة عشرة في المحكمة الإدارية بجدة في القضيتين رقم (5798/2) ق لعام 1431 هـ، و (1375/2) ق لعام 1432 هـ، الصادر بهما الحكم رقم (185/17/2) لعام 1432 هـ)، المنتهية صلحاً، في عدة بنود من وثيقة الصلح، وفقاً لما هو وارد في الصفحتين (10 و 11) من صك الحكم. 2- أمام المحكمة العامة في جدة في القضية برقم (3216104) وتاريخ 22-02-1432 هـ. في الصك رقم (34281449) وتاريخ 26-07-1434 هـ، في عدة مواضع، ومنها الصفحتين السابعة والثامنة منه، إذ نص المدعي في تلك الدعوى على التقرير المعد من أبو غزالة، والمؤرخ في 11-07-1432 هـ، وأجاب عنه المدعى عليه بطلب رد الدعوى، وأنه كان على المدعين عدم الموافقة على الصلح، وأن قيمة الحصص المباحة به بمبلغ قدره (120.000.000) ريال، قبل صدور تقييم أبو غزالة. 3- أمام دائرة الاستئناف في لائحة الاعتراض، حيث ذكر بما نصه: (...أنه لم يلتفت لدخول شريك جديد شركة أوزكو المحدودة كمساهم بما لها من (موجوداتها و... إلخ) والذي أدى حتماً إلى رفع القيمة بشكل ما... 4- أمام هذه الدائرة في الجلسة المعقودة بتاريخ 20-02-1445 هـ، أجاب في مذكرته بما نصه: (...التأكيد والتمسك بالدفع بعدم جواز الاستناد على التقييم المحاسبي الصادر من مكتب طلال أبو غزالة كأساس لتقييم الحصص...) وبما نصه: (...وبناء على ما تقدم فإنه لا يجوز إعادة تقييم الحصص بموجب تقييم محاسبي لكونها مقبولة فعلياً بين الطرفين ومقر بتقييمها الفعلي... 5- مذكرته المرصودة في الجلسة المعقودة أمام دائرة الاستئناف بتاريخ 04-03-1445 هـ، حيث أورد فيها مانصه: (...ولما كان البين من مدونات التسبيب أن الدائرة استندت على استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به تأسيساً على التقرير المحاسبي الصادر من مكتب طلال أبو غزالة، وهو استدلال معيب ذلك أنه لو افترضنا صحة التقرير المشار إليه، فإنه قد تضمن ما ذكر صراحة في البند خامساً: "ملخص حقوق الملكية الدفترية للشركات التابعة المعدلة بالتقييم كما في 31/03/2011م" (مرفق رقم 1)، والذي يظهر أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية تم تقييمها بمبلغ وقدره 68.424.362 ريال، وتم تعديل تقييم شركة أحمد زيني التجارية بتاريخ 27/06/2011م حسب ماورد بتقرير المحاسب القانوني



المحكمة التجارية بجدة
دائرة الاستئناف الثانية

رقم الصفحة: ١٥
تاريخ الصك: ١٤٤٥/٠٣/١٣

طلال أبو غزالة، في البند "ثانياً: صافي الحقوق الدفترية المعدلة للشركاء" (مرفق رقم 2) والذي يظهر أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية بمبلغ وقدره (79.924.901 ريال) وتجلي ذلك في الصفحة 4، 6، 8 من التقرير وليس (368.757.931 ريال) على النحو الوارد بالتنسيب، الأمر الذي يضيء معه الحكم معيباً بالقصور في الاستدلال ويضئ حرياً بالإلغاء...)-6 المدعي كان عَمْدُهُ في الدعوى التقرير الصادر من أبو غزالة، والمؤرخ في 11-07-1432 هـ، وقد أشار إليه في غير ما موضع أمام الدائرة الابتدائية، ولم يطعن فيه المدعي عليه، بل كان دفعه بأن القيمة الإسمية هي (450.000) ريال، وأن القيمة المسددة هي (120.000.000) ريال، وأن هناك عقد بيع مع والده، ويتمسك بالحكم المنتهي صلحاً، كما يتمسك بتعديلات عقد التأسيس والوفاء بالقيمة... إلى آخر دفعوه الخالية من الطعن على التقرير، بل أجاب عن تقرير أبو غزالة في الجلسة المعقودة أمام الدائرة الابتدائية المؤرخة في 02-12-1444 هـ، بما نصه: (... وأما عن تقييم أبو غزالة فإن موكله لم يوافق عليه وإنما وافق على الصلح في التخرج...)- وفي مذكرته المقدمة لدائرة الاستئناف في الجلسة المؤرخة في 20-02-1445 هـ، وصف دعوى المدعي بأنها غير محررة، مما يعد تناقضاً مع ما سبق له الجواب به. وعن عدم اتخاذ الدائرة الإجراء النظامي حيال الدفع بالتزوير للعقد، وحيث نصت المادة (41) من نظام الإثبات على أنه: (1) تعدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من محررات للمضاهاة. 2. يجب على الخصم الذي ينازع في صحة المحرر أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد المحدد لذلك، وبما أن من يُراد مضاهاة توقيعه متوفى، وعليه فلا يمكن مضاهاة التوقيع بإجراء الاستكتاب، أو بعث المستندات للجهة المختصة أو لخبير متخصص، والدائرة رأت أعمال الأصل في ضوء ما سبق بيانه، من أن الاضطراب يوجب السقوط، وأنه لا حجة مع التناقض، ووقائع الدعوى أضحت منتجة في النزاع، بما لا يلزم منه النظر في صحة العقد أو عدما، ولما نصت عليه المادة الأربعون من نظام الإثبات على أنه: (إذا أنكر من احتج عليه بالمحرر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفي علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرر، وكان المحرر منتجاً في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة: فتأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة، أو بسماع الشهود أو بكلهما، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. ولا تسمع الشهادة إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على المحرر)، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الأربعون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على أنه: (يعتد بصورة المحرر العادي التي لم ينازع فيها ذوو الشأن، وتعد مطابقة لأصلها)، وبما أن القرائن محتفة بعدم صحة عقد البيع، ووقوع الغبن الفاحش فيه، على القول بصحته، والدائرة القضائية غير ملزمة بتحقيقه إلا إذا كانت وقائع الدعوى ومستنداتها لم تتضمن ما يكفي للقضاء بصحة المحرر أو تزويره أو عدم صحته، إذن للدائرة فحص القرائن ووزنها بغية للوصول للنتيجة المنتجة في الدعوى، فضلاً عن الدعوى الماثلة متوجهة ليس لإنكار واقعة البيع وعدم صحتها، بل للغبن في قيمة المبيع ليس إلا، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة من نظام الإثبات على أنه: (للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات: بشرط أن تبين أسباب العدول في محضر الجلسة)، فضلاً عن أن وكيل المدعي في الجلسة المعقودة أمام الدائرة الابتدائية في تاريخ 17-11-1444 هـ، قرر بما نصه: (... بأن البيانات التي يتمسك به موكله كافية في إثبات دعواهم دون الحاجة إلى ما يتعلق بالتزوير). كما قرر أمام دائرة الاستئناف في مذكرته المؤرخة في 29-02-1445 هـ، بما نصه: (... وهذا ما جعلنا نعدل عن الدفع بتزوير عقد البيع فهو دفع غير مؤثر وغير منتج بعد تصفية الشركة اختيارياً من قبل المدعي عليه فهذا العقد تعددت أسباب سقوطه ركناً ومحلأ بعدم أهلية أحد العاقدین ابتداءً ثم بتخلف الثمن الحقيقي العادل للمبيع وثبوت انتفائه...)- كما لا يُنَال من ذلك دفع المدعي عليه صدور قرار الشركاء ببيع الحصص من المورث له، وتوثيقه أمام وزارة التجارة وكاتب العدل، حيث إن المدعي عليه اضطرب في جوابه على دفعه لقيمة الحصص المشتراة منه، حيث يدعي أنه بموجب عقد التأسيس، والذي نص على استيفاء كامل الحصص من قبل جميع الشركاء، بمبلغ قدره (450.000) ريال، ثم ادعى أنه اتفق مع والده على سداد مديوناته عليه بمبلغ قدره (120.000.000) ريال، ثم ادعى بأنه بموجب عقد بيع واتفق مؤرخ في 20-09-1431 هـ، والذي يدعي أنه يقع ضمن مشموله قيمة المبيع، مع ما ورد في العقد من التزامات على المدعي عليه تجاه والده، وقد اطرحته محكمة أول درجة مسببة في ذلك بما نصه: (... أنه أشار إلى جملة وقائع قانونية وتاريخية سابقة أساساً على تأسيس الشركة محل الدعوى بسنوات طويلة وجعلتها لا تتعلق بالشركة ولا أعمالها، ناهيك عما اشتمل عليه من مقابل قيمي من غير المتصور إمكان التحقق من صحته أو دقته كتحميل مصاريف عائلية أو أجرة عمل سابقة تخص حتى شركات أخرى غير الشركة محل الدعوى، فضلاً عن ذلك كله عدم تقديم المستند المشار إليه إطلافاً في أي مرحلة سابقة في الدعوى؛ بل حتى لم يشر المدعي عليه أصالة إلى وجود المستند في جلسة 11/9/1443 هـ، بل ذكر ما يناقض ما اشتمل عليه المستند تماماً، وهو ما كانت الدائرة قد استغنت بجملة ما أشر إليه عن استكمال إجراءات فحص المستند وفق ما ساقته الوقائع...)- أ. هـ ثم ادعى أخيراً في مذكرته المقدمة في 29-02-1445 هـ، بأن سداد المبلغ كان عن طريق سداد التزامات مورث المدعي البنكية (إجمالي مبلغ مدفوع من المدعي عليه/ أسامة أحمد زيني، عن والده المرحوم أحمد عباس زيني، بواقع: 186.135.446 مئة وخمسة وثلاثون مليوناً وأربعمئة وستة وأربعمئة ألفاً ومئة وستة وثمانون ريالاً)، وهذا مثبت بالتقرير المحاسبي (كي بي إم جي الفوزان وشركاه)، وحيث إن حاصل جواب المدعي عليه يُثبت الإقرار بأن ثمن الحصص -موضوع النزاع- ليس هو الثمن المدون في تعديل عقد الشركة، وما ذكره المدعي عليه لإثبات سداد قيمة الحصص فإنه يتفحص البيئة الأولى يتبين أن مجرد التوقيع على عقد التأسيس الذي نص على استيفاء كامل الحصص من الشركاء لا يعني بالضرورة حدوثه، كما أنه يعارضها ادعاءات المدعي عليه الأخرى التي يدعي أنه تم سداد رأس المال عن طريق سداد مديونيات على والده، أو تكليفات كلفها بها والده منها: الصرف عليه، فضلاً عن كونه طلب أمام دائرة الاستئناف مهلة لتقديم ما يثبت السداد، ولم يقدم ذلك؛ وبالتالي فهي ليست بيئة كافية على قيام المدعي عليه بدفع القيمة، فضلاً عن أن تقرير (كي بي إم جي الفوزان وشركاه)، تبين أنه لم يتم فحص كافة المستندات، وإنما نتيجته أتت على نحو من فحص عينات منها فحسب، علاوة على اشتماله على ما ليس له علاقة بقيمة الحصص. وحيث إن الأصل أن تكون مثل هذه الأموال مما يحتاط لها، ويتم إثباتها بموجب حوالة بنكية ونحوها من المستندات المثبتة: حفظاً لحقوق الشركاء المتبايعين، كما أنه ولما كانت الالتزامات والحقوق الناشئة عن العقد والوفاء بها من شأنها أن تظهر إذا كانت صحيحة من تاريخ قرار الشركاء ببيع الحصص وإشهارها، ودون ظهور ما يعارضها، وحيث وإن كان البيع أجرت عليه وزارة التجارة وكاتب العدل الإمضاء، وأصبحت محررات رسمية، إلا أن دورهما يقتصر على توثيق ما يطلب منهما توثيقه وفقاً للإجراءات المطبقة لديهما، دون ما ينشأ عن ذلك الإثبات أو الإمضاء أو أثر لاحق أو سابق، والدليل إذا تطرق له الاحتمال، يسقط به الاستدلال، ولما نصت عليه المادة الرابعة من نظام الإثبات على أنه: (دون الإخلال بأحكام هذا النظام، إذا تعارضت أدلة الإثبات، ولم يمكن الجمع بينها، فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يرجح لها من ظروف الدعوى...)-، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السادسة والعشرون من نظام الإثبات على أنه: (يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرر الرسمي حجة عليه: ما لم يثبت غير ذلك)، وبما أن القرائن محتفة بكون المورث لم يوقع أصالة على عقد البيع وتعديل عقد التأسيس، كما أن القرائن احتفت بكونه غير مدرك وفاقداً للأهلية، كما أن الأدلة تصافرت بأن القيمة المتنازل عنها من المورث للمدعي عليه قد تحقق فيها الغبن الفاحش؛ لذا فيكون التوثيق فيما (يخص قيمة الحصص)، غير نافذ في مواجهة الورثة. "والثابت لا يصار إلى غيره إلا بدليل جلي معتمد". فضلاً عن أن من قام بالتوقيع على ذلك ليس المورث ذاته، بل وكيل عنه، وهو ما يناهض به ادعاء المدعي عليه من أن المورث هو من أمضى بيع الحصص، وأمضى التوقيع على تعديل عقد التأسيس. كما أن دفع المدعي عليه بإمضاء المدعي وبيعه لحصصه الأصلية في (شركة أحمد زيني التجارية)، لا علاقة لهذا الدفع بالدعوى الماثلة، من حيث تقرير صحة قيمة الحصص المباعة من المورث، فالجهة منفكة. ولا يُنَال من ذلك ما أثاره المدعي عليه من سقوط حق المدعين في قيمة الحصص، بسقوط حقهما في الاسترداد لها، بقوله: (الدفع بسقوط حق المدعي في المطالبة بقيمة الحصص المباعة في شركة أحمد زيني التجارية: لما كان البين من الدعوى أن المدعي يطالب بنصيبه من قيمة الحصص المباعة للمدعي عليه من مورثه، وحيث أنه - وفقاً لصحيح النظام - فإن المدعي سقط حقه في المطالبة بتلك الدعوى وبياناً لذلك: أ. الواقعة - محل الدعوى - كان يسري بشأنها نظام الشركات الصادر مرسوم ملكي رقم م/ 6 بتاريخ 22 / 3 / 1385 هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 185 بتاريخ 17 / 3 / 1385 هـ، وقد نصت المادة (165) من النظام على أنه: (يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير وفق شروط عقد الشركة، ومع ذلك إذا أراد الشريك التنازل عن حصته بعوض للغير وجب أن يخطر باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بشروط التنازل، وفي هذه الحالة يجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصص



المحكمة التجارية بجدة
دائرة الاستئناف الثانية

رقم الصفحة: ١٦
تاريخ الصك: ١٤٤٥/٠٣/١٣

بثمنها الحقيقي، فإذا انقضت ثلاثون يوماً من تاريخ الإخطار دون أن يستعمل أحد الشركاء حقه في الاسترداد كان لصاحب الحصبة الحق في التصرف فيها مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (157)، وإذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك وكان النزاع يتعلق بجملته حصص قسمت هذه الحصص بين طالبي الاسترداد بنسبة حصة كل منهم في رأس المال، وإذا تعلق النزاع بحصة واحدة أعطيت هذه الحصبة للشركاء الذين طلبوا الاسترداد مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (158). ب. ولما كان مفاد تلك المادة أنها أجازت للشريك النزاع عن حصته لأحد الشركاء وأجازت لأي من الشركاء بعضهم أو جميعهم حق الاسترداد وطلب الحصول على تلك الحصص بعوض، وحيث إن الثابت - وبإقرار المدعي - طلب المدعي عليه (أسامة زيني) استرداد الحصص المملوكة لمورثه ومورث المدعين، وحيث إن المدعي لم يطلب حق الاسترداد أو حق الشفعة بشأن تلك الحصص ولم يبدئ بطلب الاعتراض على البيع لتلك الحصص، ومن ثم عدم جواز المطالبة بتلك الدعوى. أ. هـ. ذلك أن المدعي لم يطلب الاسترداد لها، ولم ينكر واقعة البيع لها، إنما يطعن في صحة القيمة التي ابتاعها المدعي عليه، وفقاً لما أسس به الدعوى من وجود الغبن الفاحش، وكون المورث فاقداً للأهلية والإدراك، وعليه فلا يمكن إعمال هذه المواد أنفة الذكر على الواقعة محل الدعوى. وأما طلب المدعي عليه بالكتابة للبنك المركزي والبنوك ذات العلاقة أو المحكمة العامة بجدة من أجل استجواب دليل له على كونه قام بسداد قيمة الحصص، فإن من ادعى شيئاً فعليته بتقديم ما يثبت، وأما تكليف المحكمة بصنع الدليل، ففيه تناقض لمبدأ حياد القضاء، لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام الإثبات على أنه: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق)، وما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات النظام على أنه: (البينة على من ادعى...)، وبما أن المدعي عليه في جلسة 1445-02-20، ادعى أنه تقدم بصور شيكات تثبت سداده لقيمة الحصص، وبإطلاع الدائرة على ما أرفقه (عبر النظام) اتضح عدم تقديمه لأي مستند يدل على ذلك، سوى توثيق كاتب العدل وعقد التأسيس المعدل (مكرر مرتين)، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: (فيما لم يرد به نص خاص؛ يجب عند تقديم أي دليل من أدلة الإثبات للمحكمة، إرفاق نسخة واضحة من الدليل... مرفقاً به الآتي: أ- مذكرة تبين نوع الدليل وبياناته. ب- صلته بالدعوى وأثره فيها)، وبما أن المدعي عليه حتى تاريخه، لم يقدم ما التزم بتقديمه من بينته على السداد، مما يكون معه تجسد صحة دعوى المدعين. وأما الشيك بقيمة (450.000) ريال، برقم (000844) وتاريخ 2010-10-04، المسحوب على بنك سامبا، فإنه لم يكن عمداً المدعي عليه في دعواه بالسداد، إذ اضطرب - كما سبق بيانه - في دفعه في قيمة الحصص والمسدود منها، فضلاً عن كون الشيك تاريخه لاحق لتاريخ البيع، إذ أن تاريخ البيع كان في 2010-08-30، وتوثيقه أمام كاتب العدل كان في تاريخ 2010-09-25، علاوة على خلو الشيك من أي شرح عليه يبين سبب تحريره. ولإينال من ذلك ما أثاره المدعي عليه في مذكرته المقدمة في تاريخ 1445-02-29، من أن قيمة شركة أحمد زيني التجارية - وفقاً لتقرير طلال أبو غزالة - ليست كما قررتها محكمة أول درجة من أنها: (368.757.931) ريال، حيث يدعي أنها بقيمة قدرها: (79.924.901) ريال، وبما أن هذا الدفع يضاف إلى دفع المدعي عليه المتناقضة السابق ذكرها، إذ يدعي أن التقرير مسودة، ثم يدعي أنه لم يوافق عليه وإنما وافق على الصلح في التخليج، ثم يطعن في تقرير اعتماد الدائرة عليه، ثم الآن يطلب تصحيح القيمة الفعلية للشركة، كما أن ما أثاره المدعي عليه من صحة عقد البيع المبرم مع مورثه، فقد تناولت محكمة أول درجة الرد عليه بما فيه الكفاية، علاوة على أنه بعد اطلاع الدائرة على التقرير (تقرير طلال أبو غزالة)، استبان أن الخبر أورد المبلغ المقدّر بـ (79.924.901) ريال، في تقريره المبدئي المؤرخ في 2011-06-27 الموافق 1432-07-25، في حين أن المبلغ المقدّر بـ (368.757.931) ريال، أوردته الخبر في تقريره النهائي المؤرخ في 1432-11-07، الموافق 2011-10-05، والموافق 1432-07-25، في حين أن حكم الصلح صدر في تاريخ لاحق عن هذا التقرير، حيث صدر الحكم في 1432-12-02، مؤتمراً على ما قدمه الخبر في التقرير (الخبر) آنف الذكر، وأقر الأطراف باطلاعهم على التقرير في الفقرة الرابعة من البند الرابع من وثيقة الصلح المثبتة في الصفحة العاشرة من صك الحكم، والبند السادس من الصلح المثبت في الصفحة الحادية عشرة من صك الحكم. علاوة على أن (تقرير طلال أبو غزالة)، استبان أن الخبر ذكر مبلغ (68.424.362) ريال، على أنه: (ملخص حقوق الملكية الدفترية التابعة المعدلة بالتقييم كما في 2011-03-31)، في حين أن الخبر فصل المبلغ الآخر وقدره: (368.757.931) ريال، على أنه: (صافي حقوق الشركاء الدفترية المعدلة بالتقييم وأثر التجاوزات)، وعليه فإن الرقم الأخير هو المعتمد من الخبر المحاسبي في القيمة الحقيقية للشركة؛ لكونها اشتملت على صافي الحقوق واحتساب تجاوزات المدعي عليه فيها، وليس كما ادعاه المدعي عليه من كونه الرقم الأول، وهو ما أكد عليه الخبر المنتدب في نهاية الفقرة (ج) من البند ثانياً، بما نصه: (توزيع صافي حقوق الشركاء في شركة أحمد زيني التجارية، على الشركاء بعد إعادة توزيع حصة شركة أحمد زيني وأولاده التجارية...). وعليه وتأسيساً على عدول الدائرة حيال استدعاء الخبر (طلال أبو غزالة)، لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة من نظام الإثبات على أنه: (للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات؛ بشرط أن تبين أسباب العدول في محضر الجلسة)، وبما أنه استبان للدائرة إتيان فحصها للتقريرين المبدئي والنهائي، زوال الاستشكال الذي أوردته المدعي عليه في قيمة الحصص، مما لا يكون معه محل لاستدعاء الخبر المنتدب؛ لانتفاء سببه. وأما عن طلب المدعي عليه (استجواب والدته: عاتقة)، ولما نصت عليه المادة (21/1) من نظام الإثبات على أنه: (للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك)، ولما نصت عليه المادة الخامسة والثلاثون من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات على أنه: (يجوز للمحكمة - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - إجراء الاستجواب في أي مرحلة كانت عليها الدعوى)، وبما أن إجراء جوازي لا وجوبي، وبما أن دائرة الاستئناف رأت عدم الحاجة إليه، لكفاية وقائع الدعوى في الفصل في النزاع، فضلاً عن كون غاية المدعي عليه من الاستجواب هو التوصل إلى إبطال الوكالة الشرعية الصادرة منها للمدعي، والتي هي محرر رسمي له حجته القائمة بذاته، ولم يتم الطعن فيها بالتزوير، كما أن الدائرة باشرت الإطلاع على الفيديو المرسل من وكيل المدعي عليه على بريد الدائرة الإلكتروني، والذي تم فيه تسجيل منسوب لوالدة طرفي الدعوى، ورأت أنه على نحو ابتغى منه المدعي عليه الوصول إلى نتيجة إبطال الوكالات الصادرة عن والدته للمدعي، دون سند صحيح، لذا فيكون طلب المدعي عليه (استجواب والدته) غير مقبول. وفيما يتعلق بتنفيذ الوصبة بصرف (5%) لأوجه البر والخير، وصرف المتبقي من الثلث لأبناء المتوفى (غازي)، وبما أن هذا الطلب لم تتناوله محكمة أول درجة ولم تفصل فيه، حيث لم تبين فيه من المزم بدفعه، ومن المستحق لاستلامه، ووفقاً لقاعدة الأثر الناقل للاستئناف، ولبدأ التقاضي على درجتين، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والثمانون من نظام المحاكم التجارية على أنه: (ينقل الاستئناف الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط، وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما قدم إلى الدائرة مصدرة الحكم، وما تقبله المحكمة من أدلة ودفع وأوجه دفاع جديدة)، وعليه فيمكن لصاحب الصفة. إن رغب. التقدم بدعوى جديدة مستقلة أمام المحكمة المختصة، لتُنظر وفق مقتضى الشرعي والنظامي، بما يتعين معه حصر الفصل في دعوى المدعين؛ وعليه وتأسيساً لما سبق بيانه، فتنتهي معه دائرة الاستئناف إلى تأييد حكم محكمة أول درجة محمولاً على أسبابه، وعلى ما تضمنه (هذا الحكم) من أسباب إضافية.

منطوق الحكم

حكمت الدائرة: بقبول الاعتراضين شكلاً، وفي الموضوع: بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 1445-01-01، في القضية رقم (42824717) مع تعديل منطوقه ليكون بما يلي: (أولاً: إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زيني، هوية وطنية رقم (1008017301) بأن يدفع لعاتقة محمد يحيى محمد علي الحزازي، هوية وطنية رقم (1007056847)، مبلغاً قدره: (٢٧,٦٥١,٢٩١) سبعة وعشرون مليوناً وستمئة واحد وخمسون ألفاً ومئتان وتسعة عشر ريالاً. ثانياً: إلزام أسامة بن أحمد بن عباس زيني، هوية وطنية رقم (1008017301) بأن يدفع لعدنان أحمد عباس زيني، هوية وطنية رقم



المحكمة التجارية بجدة
دائرة الاستئناف الثانية

رقم الصفحة: ١٧
تاريخ الصك: ١٤٤٥/٠٣/١٣

(1017092733)، مبلغاً قدره: (٩٦,٧٧٩,٢٧٠) ستة وتسعون مليوناً وسبعمئة وتسعة وسبعون ألفاً ومئتان وسبعون ريالاً؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

الصيغة التنفيذية

يطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية

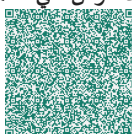
إدارة الدعاوى والأحكام



عضو الدائرة
وليد بن محمد الشهري



رئيس الدائرة القضائية
عبيد عوض علي العمري



عضو الدائرة
عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي

